T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ

2025 YILI

SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

Ekim 2026

Tel : 90 (312) 295 30 00
Fax : 90 (312) 295 48 00
www.sayistay.gov.tr
sayistay@sayistay.gov.tr
İnönü Bulvarı No: 45
06520 Balgat-Çankaya/ANKARA

İÇİNDEKİLER

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 1

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU 11

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 11

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 11

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 12

6. DENETİM GÖRÜŞÜ 15

7. DENETİM BULGULARI 16

8. EKLER 49

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1: Personel Durumu 3

Tablo 2: 2025 Yılı Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu 5

Tablo 3: 2025 Yılı Bütçe Gelirleri Tablosu 6

Tablo 4: Bütçe Gelirlerinin Üç Yıllık Seyri (2023-2025) 6

Tablo 5: 2025 Yılı Bütçe Giderleri Tablosu 7

Tablo 6: Bütçe Giderlerinin 3 Yıllık Seyri (2023-2024-2025) 8

Tablo 7: İl Özel İdaresinin Doğrudan Hissedarı Olduğu Şirketler 8

Tablo 8: Parasal Limitler Dahilinde Yapılan Mal Alımlarında Ödenek Sınırı Aşımı 30

Tablo 9: Yıllar İtibarıyla Akaryakıt Tüketim Değerleri 36

Tablo 10: Yıllar İtibarıyla Araç Bakım Onarım Gideri 36

KISALTMALAR

AG : Alçak Gerilim

DSİ : Devlet Su İşleri

DTN : Doğrudan Temin Numarası

EKAP : Elektronik Kamu Alım Platformu

NEVPETAŞ : Nevşehir Petrol Turizm Anonim Şirketi

OG : Orta Gerilim

SGK : Sosyal Güvenlik Kurumu

BULGU LİSTESİ

A. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular

1. Enflasyon Düzeltmesi Yapılmaması

2. Tahsis Edilen Taşınmazlara İlişkin Net Değer Hesabının Hatalı Olması

3. Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değerlerinin Altında Amortisman Ayrılması

4. Taşınmazlara İlişkin Muhasebe Kayıtlarının Gerçek Değeri Yansıtmaması

5. Satışı Yapılan Taşınmazların Kayıtlı Değerleri Yerine Satış Değerleri Üzerinden Kayıtlardan Çıkarılması

6. Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenen Ek Karşılık Primlerinin İlgili Hesapta Muhasebeleştirilmemesi

7. Peşin Tahsil Edilen Gelirlerin Dönemsellik İlkesi Gereğince İlgili Hesaplarında Takip Edilmemesi

B. Diğer Bulgular

1. Kişilerden Alacaklar Hesabında Tahsil Kabiliyeti Olmayan veya Tahsil İçin Yapılacak Giderlerin Alacaktan Fazla Olduğu Tespit Edilen Alacakların Olması

2. Memurlar Eliyle Yürütülmesi Gereken Asli ve Sürekli Görevlerin İşçiler Eliyle Yürütülmesi

3. Yevmiye Kayıtlarının Mevzuatın Öngördüğü Biçimde Yapılmaması

4. İşçilerin Yıllık Fazla Çalışma Saati Sınırının Aşılması

5. Parasal Limitler Dâhilinde Yapılan Alımlarda Bütçeye Konulan Ödeneğin %10'unun Kamu İhale Kurulunun Uygun Görüşü Alınmadan Aşılması

6. Merkezi İdare Kuruluşlarının Cari Nitelikli Harcamalarının İl Özel İdaresi Tarafından Gerçekleştirilmesi

7. Taşınırlara İlişkin İş ve İşlemlerin Taşınır Mal Yönetmeliği'ne Uygun Şekilde Yürütülmemesi

8. Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Yatırım Planı, Yıllık Çalışma Programı ve Uygulama Projeleri Olmadan ve Mevzuatta Belirtilenlerin Dışındaki İşler İçin Ödenek Aktarılması

9. Kurum Bünyesinde Bulunan Araçların Eski Olması Nedeniyle Araçların İşletme ve Bakım Onarım Giderlerinin Yüksek Olması

10. İl Özel İdaresi Mülkiyetindeki Taşınmazların Pazarlık Usulü ile Kiraya Verilmesi

11. Taşınmazların Cins Tashihinin Yapılmaması

12. Kamu İdaresi Bütçesinden Karşılanan Dağıtım Tesis Giderlerinin Elektrik Dağıtım Şirketinden Talep Edilmemesi ve Devir İşlemlerinin Yapılmaması

13. Gerçek ve Tüzel Kişilere Sondaj İzni Verilen Kuyulardan Çekilen Su Miktarı ve Faydalı Tüketim Miktarlarına İlişkin Denetimin Yapılamaması

14. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Paylarının Mevzuatına Uygun Olarak Takip ve Tahsil Edilmemesi

15. İşçilerin Birikmiş Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmasına İlişkin Tedbirlerin Alınmaması

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ

1.1. Mevzuat ve Görevler

Nevşehir İl Özel İdaresi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 3'üncü maddesinde yer alan sınıflandırma çerçevesinde, genel yönetim kapsamında yer alan kamu idarelerinden birisi olup faaliyetlerini 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde yürütmektedir. Bu itibarla il özel idareleri il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan, karar organı olan il genel meclisi seçimle oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir. İl özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisi validir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 6'ncı maddesine göre İl Özel İdaresi, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

c) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri,

yapmakla görevli ve yetkilidir.

Ayrıca bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları, kendi görev alanına giren sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskân, gençlik ve spor gibi hizmetler ile bu kurum ve kuruluşların ildeki tüm yapım, bakım ve onarım işlerini kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşlarından aktarılan bu tür ödenekler ile gerçekleştirilecek

yatırımlar il özel idarelerince tüm il sınırları içerisinde yapılabilmektedir.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97'nci maddesinde mahalli idareleri ve bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının görevleri arasında sayılmıştır.

Bu amaçla İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü kaldırılarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teşkilatı bünyesinde Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 100'üncü maddesinde de mahalli idarelerin iş ve işlemlerine dair mevzuatla verilen görev ve hizmetleri yapmak yeni kurulan Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün görevleri arasında sayılmıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yerel yönetimler hakkında verilen yetki ve görevlerin yanında, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile İçişleri Bakanlığına verilen il özel idaresinin teşkilatı ve işleyişi üzerinde düzenleme, izin ve onay verme görev ve yetkileri halen devam etmektedir. Bu itibarla 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca, il özel idarelerinin organlarının çalışma usulleri, norm kadrolarının belirlenmesi, üst yönetici olarak genel sekreterin atanması, idari denetimi, bütçe ve muhasebe sisteminin oluşturulması, borçlanma izni, işletme ve şirket kurulması ile yurtdışı ilişkilerin yürütülmesi konuları da İçişleri Bakanlığının vesayet denetimi altındadır.

1.2. Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları

İl özel idaresinin organları; il genel meclisi, il encümeni ve Validir. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereğince; İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. İl Genel Meclisi, başkan dâhil 21 üyeden oluşmaktadır. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi İl Genel Meclisi Kararı ile olur.

İl encümeni ise valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşan il özel idaresinin icra organıdır.

Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Görev ve yetkileri 5302 sayılı Kanun'un 30'ncu maddesinde sayılan Vali, il özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmektedir. İl özel idaresi personeli vali tarafından atanır.

Genel sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür. Genel sekreter, valinin teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır ve aynı usulle görevden alınır.

İl özel idaresi teşkilatı; Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Vali'ye bağlı olarak görev yapan birimlerden oluşmaktadır.

İl özel idaresinin teşkilat yapısında, doğrudan valiye bağlı 3 birim belirlenmiştir. Bunlar; Genel Sekreterlik, İç Denetim Birimi ve Hukuk Müşavirliğidir.

Teşkilatlanmada oluşturulan her birim, kendi faaliyet ve görev alanları ile ilgili yönetmeliklerini hazırlayarak, İl genel meclisinin onayından geçirmek suretiyle yürürlüğe koyar ve bu esaslar üzerinden faaliyetlerini sürdürür.

İl özel idaresinde çalışan memur ve sözleşmeli personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na; işçiler ise 1475 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olup tüm personelin sosyal güvenlik işlemleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca gerçekleştirilmektedir.

Nevşehir İl Özel İdaresi hizmetlerinin yerine getirilmesinde memur, sözleşmeli personel ve işçiler çalıştırılmaktadır.

İl Özel İdaresi çalışanlarının kadro ve unvan bazında 2025 yılında aşağıda yer alan tabloda yer aldığı gibidir.

Tablo 1: Personel Durumu

Personel İstihdam Türü	**Toplam Kadro**	**Dolu Kadro**
Memur	170	82
Sözleşmeli Personel	0	0
Kadrolu İşçi	77	26
Geçici İşçi	0	0
Toplam	**247**	**108**
696 Sayılı KHK Kapsamında Çalıştırılan Personel	-	264

Ayrıca İl Özel İdaresinin doğrudan ve/veya dolaylı hissedarı olduğu toplam 3 şirket bulunmaktadır.

1.3. Mali Yapı

İl özel idaresi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na tabidir. İl özel idaresi bütçesi ile muhasebe işlemlerine ilişkin esas ve usuller, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 49'uncu, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 44, 45 ve 48'inci, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 65'inci ve 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nun 18 ve 22'nci maddelerine dayanılarak hazırlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nde belirlenmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, il özel idarelerinin gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi; mali tablolarının zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanması ve yayımlanmasına ilişkin esas, usul, ilke ve standartların belirlenmesi amaçlarına göre faaliyet göstermelerini öngörmektedir.

İl özel idarelerinin mali işlemlerin gerçekleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesi kapsamında, harcamalarda ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeler, bu belgelerin şekil ve türleri Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde belirlenmiştir.

İlin stratejik plânına uygun olarak hazırlanan bütçe, il özel idaresinin mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin veren bir meclis kararıdır. Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır.

Vali tarafından hazırlanan bütçe tasarısı Eylül ayı başında il encümenine sunulur. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte Kasım ayının birinci gününden önce il genel meclisine sunar.

İl genel meclisi bütçe tasarısını yılbaşından önce aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz.

İl özel idaresi bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.

İlçelerde bu yetki kaymakam tarafından kullanılır. İlçelere gönderilecek ödeneklerin, il özel idaresi mali kontrol yetkilisi tarafından vize edilmesi yeterlidir. Bu ödeneklerin harcanması sırasında ayrıca harcama öncesi kontrol işlemi yapılmaz.

Her yıl bütçesinin kesin hesabı, vali tarafından hesap döneminin bitiminden sonra gelen Mart ayı içinde encümene sunulur. Kesin hesap il genel meclisinin Mayıs ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler uygulanır.

Nevşehir İl Özel İdaresi bütçesinin hesaplarını Mali Hizmetler Müdürlüğü tutmaktadır. Muhasebe hizmetleri İçişleri Bakanlığının e-İçişleri otomasyon sistemi üzerinden yürütülmektedir.

İl özel idare bütçesi, program bütçe esasına göre hazırlanmak suretiyle mali yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin veren bir meclis kararıdır.

İl özel idaresinin bütçe gelir ve giderlerine ilişkin tahminlerle, gerçekleşmelere aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

Tablo 2: 2025 Yılı Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu

Gider Türü	Önceki Yıldan Devreden Ödenekler (TL)	Bütçe ile Verilen Ödenekler (TL)	(Kurum Dışı Ek/Özel Ödenek) (TL)	Eklenen Ödenek (TL)	Düşülen Ödenek (TL)	Net Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Giderleri Toplamı (TL)	İptal Edilen Ödenekler (TL)	Sonraki Yıla Devreden Ödenekler (TL)
Personel Giderleri	0	158.807.000,00	0	0	0	158.807.000,00	111.921.910,09	46.885.089,91	0
S.G.K. Devlet Prim Giderleri	0	33.227.572,00	0	0	0	33.227.572,00	12.649.668,89	20.577.903,11	0
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	587.551,40	720.351.518,00	0	50.618.135,26	77.689.661,34	693.867.543,32	631.651.985,87	60.091.398,05	2.124.159,40
Faiz Giderleri	0	10.000.000,00	0	16.500.000,00	0	26.500.000,00	26.348.494,62	151.505,38	0
Cari Transferler	0	18.750.000,00	0	2.000.000,00	0	20.750.000,00	16.730.891,81	4.019.108,19	0
Sermaye Giderleri	40.097.350,66	211.755.000,00	0	97.060.850,08	28.226.109,00	320.687.091,74	226.159.210,92	32.561.538,22	61.966.342,60
Sermaye Transferleri	0	33.228.910,00	0	38.123.377,31	0	71.352.287,31	65.041.894,17	6.310.393,14	0

Borç Verme	0	750.000,00	0	0	0	750.000,00	750.000,00	0	0
Yedek Ödenekler	0	113.130.000,00	0	0	98.386.592,31	14.743.407,69	0	14.743.407,69	0
Bütçe Giderleri Toplamı	**40.684.902,06**	**1.300.000.000,00**	**0**	**204.302.362,65**	**204.302.362,65**	**1.340.684.902,06**	**1.091.254.056,37**	**185.340.343,69**	**64.090.502,00**

İl Özel İdaresinin 2025 yılı bütçesi ile 1.300.000.000,00 TL ödenek öngörülmüş olup önceki yıldan devreden 40.684.902,06 TL ödenekle birlikte 2025 yılı ödenek toplamı 1.340.684.902,06 TL olmuştur. Yıl içinde 1.091.254.056,37 TL bütçe gideri yapılmış, 185.340.343,69 TL ödenek iptal edilmiş, kalan 64.090.502,00 TL ödenek ise 2026 yılına devretmiştir. Tabloda borç verme gider koduna ilişkin 750.000 TL'lik tutar, dar gelirli kadınların gelir getirici faaliyette bulunmaları ve çalışma hayatına katkıda bulunmalarını sağlamak maksadıyla başlangıç sermayesi kapsamında faizsiz olarak verilmiş olan kredileri ifade etmektedir.

Tablo 3: 2025 Yılı Bütçe Gelirleri Tablosu

Bütçe Gelirinin Ekonomik Kodu	Bütçe Gelir Tahmini (TL)	Tahsilat Tutarı (TL)	Red ve İadeler (TL)	Net Tahsilat (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
01-Vergi Gelirleri	23.000.000,00	6.742.414,17	155.100,00	6.587.314,17	28,64
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	51.000.000,00	82.568.250,12	9.252,03	82.558.998,09	161,88
04-Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	752.549.552,61	0,00	752.549.552,61	
05-Diğer Gelirler	1.094.000.000,00	897.282.225,59	0,00	897.282.225,59	82,02
06-Sermaye Gelirleri	130.000.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,01
08-Alacaklar Tahsilat	2.000.000,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	61,50
09-Red ve İadeler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	**1.300.000.000,00**	**1.740.387.442,49**	**164.352,03**	**1.740.223.090,46**	**133,86**

Buna göre 2025 yılında net bütçe geliri %133,86 seviyesinde gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri (%161,88) beklenenin üstünde, vergi gelirleri (%28,64), sermaye gelirleri (%0,01) ve diğer gelirler (%82,02) ise beklenenin altında gerçekleşmiştir.

Tablo 4: Bütçe Gelirlerinin Üç Yıllık Seyri (2023-2025)

Bütçe Gelirinin Ekonomik Kodu	2023 Yılı (TL) (A)	2024 Yılı (TL) (B)	2025 Yılı (TL) (C)	2024-2023 Değişim Oranı (%) [D=(B-A)/A]	2025-2024 Değişim Oranı (%) [E=(C-B)/B]

01-Vergi Gelirleri	4.999.549,64	6.808.242,56	6.587.314,17	36,00	-3,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.334.576,01	20.603.515,16	82.558.998,09	67,00	301,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar	587.803.293,94	1.119.691.987,06	752.549.552,61	90,00	-33,00
05-Diğer Gelirler	317.750.124,87	601.426.867,67	897.282.225,59	89,00	49,00
06-Sermaye Gelirleri	3.904.000,00	10.000,00	15.000,00	-99,70	50,00
08-Alacaklar Tahsilat	845.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	100,00
09-Red ve İadeler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	**927.636.544,46**	**1.748.540.612,45**	**1.740.223.090,46**	**88**	**-0,0045**

Bütçe gelirlerinin üç yıllık seyrine bakıldığında 2023 yılına göre 2024 yılında bütçe gelirleri %88 oranında artarken, 2025 yılında bütçe gelirleri 2024 yılına göre binde 4,5 oranında azalmıştır.

Tablo 5: 2025 Yılı Bütçe Giderleri Tablosu

Bütçe Giderlerinin Ekonomik Kodu	2025 Yılı Bütçe ile Verilen Ödenek (TL)	2025 Yılı Gerçekleşen Bütçe Gideri (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi (%)
Personel Giderleri	158.807.000,00	111.921.910,09	70,48
S.G.K. Devlet Prim Giderleri	33.227.572,00	12.649.668,89	38,07
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	720.351.518,00	631.651.985,87	87,69
Faiz Giderleri	10.000.000,00	26.348.494,62	263,48
Cari Transferler	18.750.000,00	16.730.891,81	89,23
Sermaye Giderleri	211.755.000,00	226.159.210,92	106,80
Sermaye Transferleri	33.228.910,00	65.041.894,17	195,74
Borç Verme	750.000,00	750.000,00	100
Yedek Ödenek	113.130.000,00	0,00	
TOPLAM	**1.300.000.000,00**	**1.091.254.056,37**	**83,95**

Kurumun 2025 yılında bütçe giderleri bütçe ile verilen ödeneklere göre %83,95 seviyesinde gerçekleşmiştir. Faiz giderleri bütçe ile öngörülen tutarın %263,48, sermaye transferleri ise %195,74 üzerinde gerçekleşmiştir. Borç verme kalemi bütçe tahminleri ile tam uyumlu gerçekleşirken bunların dışındaki tüm gider kalemleri başlangıçta öngörülen ödenek tutarlarının altında kalmıştır.

Tablo 6: Bütçe Giderlerinin 3 Yıllık Seyri (2023-2024-2025)

Bütçe Giderinin Çeşidi	2023 Yılı (TL) (A)	2024 Yılı (TL) (B)	2025 Yılı (TL) (C)	2023-2024 Değişim Oranı (%) [D=(B- A)/A]	2024-2025 Değişim Oranı (%) [E=(C- B)/B]
Personel Giderleri	35.416.751,44	72.422.066,93	111.921.910,09	104,48	54,54
SGK Devlet Prim Giderleri	4.521.863,04	16.302.478,90	12.649.668,89	260,53	-22,41
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	221.540.229,04	365.045.490,89	631.651.985,87	64,77	73,03
Faiz Giderleri	266.638,93	3.336.236,50	26.348.494,62	1.151,22	689,77
Cari Transferler	6.032.896,77	10.900.113,52	16.730.891,81	80,68	53,49
Sermaye Giderleri	68.122.522,24	232.895.136,20	226.159.210,92	241,88	-2,89
Sermaye Transferleri	17.313.662,39	23.365.495,51	65.041.894,17	34,95	178,37
Borç Verme	675.000,00	500.000,00	750.000,00	-25,92	50,00
Toplam	**353.889.563,85**	**717.011.764,53**	**1.091.254.056,37**	**102,61**	**52,19**

İdarenin bütçe giderlerinin üç yıllık seyrine bakıldığında ise kurum giderleri 2024 yılında 2023 yılına göre %102,61 oranında artarken, 2025 yılına gelindiğinde toplam giderlerin 2024 yılına göre 374.242.291,84 TL (%52,19) arttığı görülmektedir.

Faaliyet Sonuçları Tablosuna göre; bütçe ile ilgili olsun ya da olmasın İdarenin faaliyetlerinden dolayı tahakkuk eden 2025 yılı Faaliyet Gideri 1.292.840.478,31 TL, Faaliyet Geliri 1.834.802.126,25 TL olup Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu ise 541,961,647,94 TL olarak gerçekleşmiştir.

Nevşehir İl Özel İdaresinin doğrudan hissedarı olduğu şirketler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 7: İl Özel İdaresinin Doğrudan Hissedarı Olduğu Şirketler

Sıra No	Şirketin Adı	Toplam Sermaye Tutarı (TL)	İl Özel İdaresinin Sahip Olduğu Sermaye Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)
1	Nevpetaş İl Özel İdare Pet. Ür. Tur. Tic. AŞ	759.736,00	729.347,17	96
2	Nevjet Nevşehir Jeotermal Tes. Tur. San. Tic. AŞ	1.000.000,00	910.000,00	91
3	Asya Meyve Suyu ve Gıda San. AŞ	2.500.000,00	374,00	0,001496

1.4. Muhasebe ve Raporlama Sistemi

1.4.1. Kamu İdaresinin Muhasebe Sistemi

Nevşehir İl Özel İdaresinin muhasebe kayıt işlemleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Mahalli idarelerin hesap planı, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin 46'ncı maddesinde ana hesap grupları, hesap grupları ve hesaplar itibariyle belirlenmiş çerçeve hesap planında yer alan hesaplardan oluşmaktadır. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hesap planında yer almamakla birlikte, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hesap planında yer alan herhangi bir hesabın kullanılması gerekliliği ortaya çıkarsa Yönetmelik'teki hesap planına ilave hesap eklemeye veya çıkarmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilidir.

Ayrıca, mahalli idarelere ait detaylı hesap planları, bu Yönetmelik'te belirlenen hesap planı çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle ilgili Bakanlıklarca hazırlanmaktadır.

1.4.2. Kamu İdaresinin Raporlama Sistemi

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 484 ve 485'inci maddeleri uyarınca; mali tablolar, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nde belirlenen ilkelere ve standartlara uygun olarak hazırlanır ve belirlenen sürelerde ilgililerin bilgisine sunulur. Bu bağlamda, İdarece üretilen cetvel ve temel mali tablolar ile diğer mali tablolar şunlardır:

a) Mizan cetveli

b) Temel mali tablolar

1) Bilanço

2) Faaliyet sonuçları tablosu

3) Nakit akış tablosu

c) Diğer mali tablolar

1) Bütçe uygulama sonuçları tablosu

2) Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu

3) Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu

4) Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu

5) Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu

6) Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu

7) Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu

8) Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu

9) Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu

10) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu.

1.4.3. Kamu İdaresi Tarafından Denetime Sunulan Defter, Tablo ve Belgeler

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar'ın 5'inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer alanlar denetime sunulmuştur.

- Birleştirilmiş veriler defteri,

- Geçici ve kesin mizan,

- Bilanço,

- Faaliyet sonuçları tablosu

- İdare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ile idare taşınır mal yönetim hesabı icmal cetveli.

Kamu İdaresinin denetimi; yukarıda belirtilen defter, tablo ve belgeler ile Usul ve Esaslar'ın 8'inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır.

Denetim görüşü, Kamu İdaresinin tabi olduğu geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki temel mali tabloları olan bilanço ve faaliyet sonuçları tablosuna verilmiştir.

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur.

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU

Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmekle sorumludur.

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI

Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.

Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.

Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri

de değerlendirilmiştir.

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır.

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiştir.

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İç kontrol sistemi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 55 - 67'nci maddeleri arasında düzenlenmiş olup 55'inci maddede iç kontrol "idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü" olarak tanımlanmıştır.

Kanun'un 11'inci maddesinde belediye başkanlarının; üst yönetici vasfı ile kendi kurumlarının stratejik planlarının ve bütçelerinin makro düzeydeki plan ve programlara uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, yürütülmesi ve izlenmesinden sorumlu oldukları düzenlenmiş, bu sorumluluğun gereklerinin harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirileceği hüküm altına alınmıştır.

Kanun'un 57'nci maddesinde ise yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemlerin alınacağı ifade edilmiştir.

İdarelerin uluslararası standartlarda iç kontrol sistemi oluşturmalarını teminen hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, Tebliğde iç kontrolün standartlarını ve bileşenlerini tesis etmeye yönelik şartlar düzenlenmiştir. İç kontrol sistemlerini Tebliğ'deki standartlarla

uyumlu hale getirmek için yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından "Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi" yayımlanmış, iç kontrol sistemi Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği'nde belirlenen şartların tesis edilmesi suretiyle kuruluncaya kadar da İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planlarının hazırlanması ve bu kapsamda yürütülecek faaliyetlerin idarelerce takvime bağlanması öngörülmüştür. Kamu Ön Malî Kontrol Yönetmeliği ile Kamu İç Kontrol Yönetmeliği 05.03.2025 tarihli ve 32832 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığından ve Kamu İç Kontrol Yönetmeliği'nin "Yürürlükten kaldırılan usul ve esaslar" başlıklı 28'inci maddesinin birinci fıkrasında "(1) 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır.", mezkûr maddenin ikinci fıkrasında "Yürürlükten kaldırılan İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esasların iç kontrole ilişkin hükümlerine yapılmış olan atıflar bu Yönetmeliğe; ön malî kontrole ilişkin hükümlerine yapılmış olan atıflar ise Kamu Ön Malî Kontrol Yönetmeliğine yapılmış sayılır."

Nevşehir İl Özel İdaresinde bu kapsamda iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla (18) kamu iç kontrol standardı ve bu standartlar için gerekli (79) genel şartı içerecek şekilde hazırlanması gereken Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmıştır.

İdarenin iç kontrol sistemine ilişkin yürüttüğü faaliyetler iç kontrol bileşenleri bazında değerlendirildiğinde ise aşağıda yer verilen sonuçlara ulaşılmıştır:

Kontrol Ortamı Standartları

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde idarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmesi, personele duyurulması ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulması gerektiği belirtilmiştir. İdare standartta sağlanan şartları uygulamıştır. İdarenin organizasyon şeması bulunmakta ve personele bildirilmiştir. Görev, yetki ve sorumluluklar açık ve yazılı bir şekilde tespit edilmiştir.

İdarede "kamu görevlileri etik davranış ilkeleri" ile ilgili eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğince, idarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. İdare standarttaki genel şartlara uygun olarak yetki devirlerini ve sınırları yazılı olarak belirlemiştir.

Personelin işe alınması, yer değiştirmesi, görevde yükselmesi, yeterlilik-performans değerlendirmesi ile disiplin hükümlerine yönelik insan kaynakları politikası belirlenmiş ve kurum çalışanlarına duyurulmuştur.

İdare yaptığı görevlendirmelerde görevler ayrılığı ilkesini dikkate almaktadır. Hassas görevlere ilişkin prosedürler belirlenmiştir. İş akış süreçleri belirlenmiştir. Kurumda ihtiyaca göre planlanan hizmet içi eğitimler yapılmaktadır.

Risk Değerlendirme Standartları

İdare tarafından 2025-2029 yıllarını kapsayan Stratejik Plan hazırlanmıştır. Stratejik plan idarenin kendi birimleri ve personellerinin katkılarıyla hazırlanmıştır. İdarenin hazırlamış olduğu stratejik planın içerik olarak mevzuata uygun bir şekilde düzenlendiği görülmüştür.

İdare 5018 sayılı Kanun ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ve Performans Programı Hazırlama Rehberi kapsamında 2025 yılı Performans Programı hazırlanmıştır. İdarenin hazırlamış olduğu perfomans programının içerik olarak mevzuata uygun hazırlanmıştır. İdare tarafından kurumun bütçesi ile performans hedeflerini ilişkilendirmeye yönelik çalışmalar yapılmıştır.

Stratejik Plan ile belirlenen İdarenin misyonu ve vizyonu performans programı ile birlikte iletişim araçlarıyla kamuoyuna duyurulmuştur.

İdare kurumsal risklerin belirlenmesine dönük çalışmalar yapmış ancak tamamlamamıştır. İdare iç kontrol risklerini belirlemeye dönük çalışmalara başlamış ancak tamamlamamıştır. İdarede kurumsal riskler ve iç kontrol riskleri belirlenmediği için risk değerlendirilmesi yapılmamıştır. İdarece belirlenen risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesine yönelik kontrol faaliyetleri çalışmalarına başlanmış ancak tamamlanmamıştır.

Kontrol Faaliyetleri Standartları

Kurumda iş akış süreçleri belirlenmiştir. Kurum organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumluluklar açık bir şekilde belirlenip yazılı hale getirilmiştir.

İdare yaptığı görevlendirmelerde mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevlerinde farklı kişileri görevlendirerek görevler ayrılığı ilkesini dikkate almıştır.

İdare kurumsal risklerini ve iç kontrol risklerini belirlemeye dönük çalışmaları başlatmış ancak tamamlamamıştır. Kurumsal risklerin ve iç kontrol risklerinin belirlemesine dönük çalışmalar tamamlanmadığı için İdarede risklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve raporlanmasında yetersizlikler söz konusudur. Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Risk Strateji Belgesi hazırlanmıştır.

İdarece belirlenen risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesine yönelik kontrol faaliyetleri belirlenmediği için kontrol faaliyetinin uygulanması için sorumlularda belirlenmiş değildir.

Ön mali kontrol sistemi, Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olarak kurulmuştur. İdarede mali karar ve işlemler için ön mali kontrol yönergesi, bulunmaktadır ve ön mali kontrol süreci yönerge doğrultusunda yürütülmektedir.

Bilgi ve İletişim Standartları

Kurum idari faaliyet raporu her yıl üst yönetici tarafından hazırlanmakta ve birim faaliyetleri esas alınarak internet sitesinde kamuoyuna duyurulmaktadır. Hazırlanan İdari Faaliyet raporu ilgili idare hakkında genel bilgilerin yanında; kullandığı kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içermektedir.

Mevcut bilgi yönetim sistemleri bilgi güvenliğini ve yedekleme gerekliliklerini sağlayacak şekilde kurulmuştur ancak iyileştirilmesi gerekmektedir.

İzleme Standartları

İdarenin İç Kontrol Uyum Eylem Planı mevzuata uygun şekilde hazırlanmıştır. İç kontrol izleme ve yönlendirme kurulu, üst yöneticinin onayı ile görevlendirilmiştir. Kurumda iç denetim birimi bulunmamaktadır. İdarenin iç denetimi birimi mevcut olmadığından iç kontrol sistemine ilişkin denetim ve raporlama çalışmaları yoktur.

6. DENETİM GÖRÜŞÜ

Nevşehir İl Özel İdaresinin 2025 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, "Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular" bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.

7. DENETİM BULGULARI

Raporda yer alan bulgular, denetimler sonucunda tespit edilen hususlara kamu idaresi tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle düzenlenmiştir.

A. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAĞI BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: Enflasyon Düzeltmesi Yapılmaması

Kamu idaresince 2025 yılında yapılması gereken enflasyon düzeltmesi işlemlerinin yapılmadığı görülmüştür.

16.12.2023 tarihli ve 32401 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması'nın düzenlendiği Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'nin; (Sıra No:85) "Amaç" başlıklı 1'inci maddesinde; Tebliğ'in amacının kapsamdaki kamu idarelerine ait mali tabloların enflasyon etkilerinden arındırılarak raporlama tarihindeki satın alma gücünü yansıtacak şekilde sunulmasını sağlamak üzere uygulanacak enflasyon düzeltmesinin usul ve esaslarını belirlemek olduğu,

"Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinde; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince uygulanacağı,

"Tanımlar ve kısaltmalar" başlıklı 4'üncü maddesinde enflasyon düzeltmesinin; parasal olmayan kalemlerin enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak tutarlarının düzeltme katsayısı ile çarpılması suretiyle, mali tablonun ait olduğu tarihteki satın alma gücü cinsinden hesaplanmasını ifade ettiği,

"Enflasyon düzeltmesi işlemleri" başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasında; kamu idarelerinde enflasyon düzeltmesi yapılması için içinde bulunulan hesap dönemi dahil son üç hesap döneminde fiyat endeksindeki artışın %100'den ve içinde bulunulan hesap dönemindeki artışın %10'dan fazla olması gerektiği, ancak kapsamdaki kamu idarelerinin 31.12.2023 tarihli mali tablolarının söz konusu şartlara bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulacağı,

İkinci fıkrasında ise; parasal olmayan ve 24 Mali Duran Varlıklar ve 25 Maddi Duran Varlıklar hesap grubunda yer alan hangi hesaplara enflasyon düzeltmesi uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu Tebliğ'in diğer maddelerinde ise enflasyon düzeltmesi hesaplamasına esas alınacak endekslere ilişkin bilgiler, enflasyon düzeltmesine yönelik yapılması gereken muhasebe kayıtları gibi açıklamalara yer verilmiştir.

Yapılan incelemede; Kamu İdaresinin 2025 yılı mali tablolarının ilgili kalemlerinin yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde enflasyon düzeltmesine tabi tutulmadığı, dolayısıyla mali tabloların raporlama tarihindeki durumu tam ve doğru olarak yansıtmadığı tespit edilmiştir. Enflasyon düzeltme işlemlerinin yapılmaması anılan Genel Tebliğ hükümlerine aykırıdır.

Bu itibarla, yukarıda belirtilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde mali tabloların gerçek durumu yansıtması için enflasyon düzeltmesi işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

BULGU 2: Tahsis Edilen Taşınmazlara İlişkin Net Değer Hesabının Hatalı Olması

Kamu İdaresince tahsis edilen taşınmazların ve bunlara ait birikmiş amortismanların 500-Net Değer Hesabında izlenmediği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği'nin maddi duran varlıklar hesap grubuna ilişkin işlemlerin düzenlendiği 187'nci maddesinde; kamu idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazlardan diğer kamu idarelerine tahsis edilenler ile tahsisli kullanılan taşınmazların yardımcı hesaplar itibariyle izleneceği ifade edilmiştir.

Aynı Yönetmelik'in 250-Arazi ve Arsalar Hesabına ilişkin 189'uncu maddesinde; tahsise konu edilen arazi ve arsaların tahsis eden kurum tarafından arazi ve arsaların kayıtlı değeri üzerinden 250-Arazi ve Arsalar Hesabına alacak, 500-Net Değer Hesabına borç kaydedilmesi gerektiği, 252-Binalar Hesabına ilişkin 193'üncü maddesinde; tahsise konu edilen binaların tahsis eden kurum tarafından binaların kayıtlı değeri üzerinden 252-Binalar Hesabına alacak, 500-Net Değer Hesabına borç kaydedileceği; ayrıca binalara ilişkin ayrılmış amortisman tutarının 500-Net Değer Hesabına alacak, 257-Birikmiş Amortisman Hesabına borç kaydedilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planında ise İdarelerin tahsis ettiği taşınmazlar için Yönetmelik gereği yapacağı kayıtlarda kullanacağı hesaplar, 500.11 Tahsis Edilen Taşınmazlar

Hesabı ve 500.13 Tahsis Edilen Taşınmazlar İçin Ayrılmış Amortisman Tutarları Hesabı olarak belirlenmiştir.

Tahsis edilen veya tahsisli kullanılan taşınmazlar için detaylı hesap planında yer alan ikinci düzeydeki kodlara uygun tasnif yapılmaması, mali tablolarda hangi tutarda taşınmazın İdarenin kendi mülkiyetinde olduğu, hangi tutarda taşınmazın tahsis edildiği veya tahsisli kullanıldığının anlaşılamamasına neden olmakta, 250- Arazi ve Arsalar, 252-Binalar ve 500-Net Değer Hesaplarında hataya yol açmaktadır.

Yapılan incelemede; Kamu İdaresince tahsis edilen taşınmazların 500.11 Tahsis Edilen Taşınmazlar Hesabı ile 500.13 Tahsis Edilen Taşınmazlar İçin Ayrılmış Amortisman Tutarları Hesabında izlenmediği anlaşılmıştır.

Mali tabloların taşınmazların mülkiyet ve kullanım durumları hakkında doğru ve güvenilir bilgi sunması açısından, tahsis işlemlerinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile Mahalli İdareler Hesap Planına uygun olarak muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.

BULGU 3: Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değerlerinin Altında Amortisman Ayrılması

İdare tarafından 294- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabında yer alan varlıklar için kayıtlı değerlerinin altında amortisman ayrıldığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 224'üncü maddesinde; 294- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabının, çeşitli nedenlerle kullanılma olanaklarını yitiren maddi duran varlıkların izlenmesi için kullanılacağı hüküm altına alınmıştır.

Aynı Yönetmelik'in 225'inci maddesinde ise; kullanılma olanaklarını yitiren maddi duran varlıkların kayıtlı değerleri üzerinden 294- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabına borç, ilgili maddi duran varlık hesabına alacak; ayrılmış olan amortisman tutarının ise 299-Birikmiş Amortismanlar hesabına alacak, 257-Birikmiş amortismanlar hesabına borç kaydedileceği belirtilmiştir.

Söz konusu Yönetmelik'in 299-Birikmiş Amortismanlar Hesabının işleyişini açıklayan 229'uncu maddesinde ise elden çıkarılacak maddi duran varlıklar ile diğer çeşitli duran varlıklar için ayrılmış olan amortisman tutarlarının bu hesaba alacak, 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç kaydedileceği belirtilmiştir.

Amortisman ve Tükenme Paylarına ilişkin Muhasebat Genel Müdürlüğünün 47 Seri Sayılı Genel Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 7'nci bendinde, çeşitli nedenlerle kullanılma olanaklarını yitiren amortismana tabi maddi duran varlıklardan 294 No.lu hesapta izlenmesine karar verilenlerden amortismana tabi tutulmamış kısmının tamamının amortismana tabi tutulacağı belirtilmektedir.

Yapılan incelemede, 294- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabında 494.679,01 TL tutarında kullanılma olanaklarını yitiren maddi duran varlık görünmektedir. Geçmişten gelen bu tutara ilişkin ayrılan amortisman tutarı ise 119,154,07 TL olup, arada 375.524,94 TL fark bulunmaktadır.

Kullanılma olanaklarını yitiren maddi duran varlıkların amortismana tabi tutulmamış kısmının tamamının amortismana tabi tutulması gerekmektedir.

BULGU 4: Taşınmazlara İlişkin Muhasebe Kayıtlarının Gerçek Değeri Yansıtmaması

İdare taşınmazlarına ilişkin taşınmaz icmal cetvelleri ile muhasebe kayıtları arasında değer açısından tutarsızlık olduğu görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 187'inci maddesinin birinci fıkrasında, "Maddi duran varlıklar hakkında; Taşınır Mal Yönetmeliği ve 13/9/2006 tarihli ve 2006/10970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri ile aşağıdaki hükümlere göre işlem yapılır." denilmek suretiyle taşınmazların kaydına ilişkin yapılacak işlemler belirtilmiştir.

Yine aynı şekilde, kamu idarelerinin taşınmaz kayıtlarına ilişkin usul ve esaslar, 2.10.2016 tarih ve 26307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik'te belirlenmiştir.

Yönetmelik'in "Kayıt Şekli" başlıklı 7'nci maddesi uyarınca idareler, taşınmaz kayıt ve kontrol görevlileri aracılığıyla tapuya kayıtlı olan taşınmazlarını, tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlarını, orta mallarını, genel hizmet alanlarını ve sınırlı ayni hak ile kişisel hak ve tahsislerini ilgisine göre Yönetmelik ekinde yer alan formlara kaydetmeli ve ilgili formlar da mali hizmetler birimi tarafından konsolide edilerek taşınmaz icmal cetveli oluşturulmalıdır.

Taşınmaz icmal cetveli, taşınmazların adedi, yüzölçümü ve değerinin sütunlarda her bir taşınmaz cinsi için ayrı ayrı takip edilmesini sağlayan cetveldir. Tapu kayıtları envantere,

envanter kayıtları sonucunda oluşan taşınmaz icmal cetvelleri ise muhasebe kayıtlarına esas teşkil etmektedir.

İdare tarafından sunulan taşınmaz icmal cetvelinde yer alan taşınmaz değerleri toplamı 3.356.702.924,56 TL'dir. Dönem sonu bilançosunda ise taşınmazların kaydedildiği 250-Arazi ve Arsalar Hesabı, 251-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı ve 252- Binalar Hesabının borç bakiyesinin toplamı 2.211.276.878,62 TL'dir. Dolayısıyla taşınmaz değerlerine ilişkin fiili durum ile taşınmazlara ilişkin muhasebe kayıtları birbiriyle tutarlı değildir. Bu durum, yılsonu mali tablolarında, 250-Arazi ve Arsalar Hesabı, 251-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı ve 252- Binalar Hesabının toplamda 1.145.426.045,94 TL (3.356.702.924,56-2.211.276.878,62) hatalı görünmesine sebep olmuştur.

Sonuç olarak, taşınmazlara ilişkin hesap grubunun tam, doğru ve güvenilir bilgi içermesi için taşınmazların ilgili Yönetmelik'e uygun olarak muhasebe kayıtlarına alınması gerekmektedir.

BULGU 5: Satışı Yapılan Taşınmazların Kayıtlı Değerleri Yerine Satış Değerleri Üzerinden Kayıtlardan Çıkarılması

İdarece satışı yapılan taşınmazların, muhasebe kayıtlarından çıkarılmasında, kayıtlı değeri yerine satış bedellerinin dikkate alındığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 189'uncu maddesinde, 250-Arazi ve Arsalar Hesabının işleyişi düzenlenmiş olup satışı yapılan arsa ve arazilerin, bir taraftan kayıtlı değerinin bu hesaba, satış bedeli ile kayıtlı değeri arasındaki olumlu farkın 600-Gelirler Hesabına alacak, satış bedelinin 100-Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara, satış bedeli ile kayıtlı değeri arasındaki olumsuz farkın 630-Giderler Hesabına borç; diğer taraftan satış bedelinin 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak, 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedileceği ifade edilmiştir

Bahsedilen mevzuat hükümleri uyarınca; satışı yapılan taşınmaz, kayıtlı değeri üzerinden ilgili varlık hesabına alacak kaydedilmek suretiyle varlık hesabından çıkarılır, kayıtlı değeri ile satış bedeli arasındaki olumlu fark 600-Gelirler Hesabına, olumsuz fark ise 630-Giderler Hesabına kaydedilir.

Yapılan incelemede, İdare tarafından gerçekleştirilen taşınmaz satışlarında taşınmazların satış bedelleri üzerinden 250-Arsa ve Araziler Hesabına alacak yazıldığı, karşılığında ise 102-Banka Hesabı kullanılarak muhasebeleştirildiği görülmüştür.

Bu durum, Yönetmelik hükmüne aykırılık teşkil etmesinin yanı sıra, taşınmazların satış bedeli ile kayıtlı değeri arasındaki olumlu farkın 600-Gelirler Hesabı ve 800- Bütçe Gelirleri Hesabına, olumsuz farkın da 630-Giderler Hesabına yazılmamasına ve dolayısıyla faaliyet sonuçlarının gerçek durumu yansıtmamasına neden olmaktadır.

Bu kapsamda, İdare tarafından taşınmaz envanterinin sağlıklı bir şekilde çıkarılması, muhasebe ile taşınmaz bilgi sisteminin entegrasyonunun sağlanması, taşınmaz programı üzerinden taşınmazların kayıtlı değerlerinin açık bir şekilde yer almasını sağlayacak bilgilere yer verilmesi, satışı yapılan taşınmazların kayıtlı değerleri üzerinden kayıtlardan çıkarılması gerekmektedir.

BULGU 6: Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenen Ek Karşılık Primlerinin İlgili Hesapta Muhasebeleştirilmemesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ek karşılık primlerinin 368- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler hesabında izlenmesi gerekirken doğrudan giderleştirildiği görülmüştür.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun "Prim oranları ve Devlet katkısı" başlıklı 81'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde; sigortalılara bağlanan veya bağlanacak vazife malullüğü aylıkları ile bunların hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıklarının karşılığı olmak üzere, bu kapsamdaki sigortalılar için kamu idarelerinin bütçelerinden ayrılan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödeneklerinin %20'si oranında ek karşılık primi alınacağı ve ayrılan ek karşılık priminin tamamının kurum bütçelerinin yetkili makamlarca onaylanarak yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşlarından itibaren altı ay içinde ve aylık eşit taksitlerle ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 368 -Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabına ilişkin "Hesabın niteliği" başlıklı 278'inci maddesinde; bu hesabın, kanuni süresi içerisinde ödenmeyen vergi ve diğer yükümlülükler ile ertelenen veya taksitlendirilen vergi ve diğer yükümlülüklerin erteleme veya taksitlendirme vadesinin bir yılı aşmayan kısımlarının izlenmesi için kullanılacağı hususu düzenlenmiştir.

Buna göre, kamu idarelerinin; sigortalılara bağlanan veya bağlanacak vazife malullüğü aylıkları ile bunların hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıklarının karşılığı olmak üzere, bu kapsamdaki sigortalılar için sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödeneklerinin %20'si oranındaki ek karşılık primini bütçelerinden ayırması ve SGK'ya ödenmek üzere ayrılan bu tutarı 368-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabında izlemesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede, Kurumun sigortalılara bağlanan veya bağlanacak vazife malullüğü aylıkları ile bunların hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıklarının karşılığı olan ek karşılık primini bütçesinden ayırdığı, bu tutarları 6 ay içerisinde ve aylık eşit taksitler halinde ödemeyi SGK'ya taahhüt ettiği, ancak taahhüt ettiği bu tutarları 368-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabına kaydetmeksizin ödeme aşamasında doğrudan giderleştirdiği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, tahakkuk yapılıp borç kesinleştikten sonra 6 ay içerisinde SGK'ya ödemesi yapılacak ek karşılık primleri taksite bağlanmış yükümlülük niteliğinde olduğundan söz konusu borcun tahakkukunun 368- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler hesabında izlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

BULGU 7: Peşin Tahsil Edilen Gelirlerin Dönemsellik İlkesi Gereğince İlgili Hesaplarında Takip Edilmemesi

İl Özel İdaresi tarafından kiraya verilen taşınmazlara ilişkin peşin tahsil edilen kira bedellerinin dönemsellik ilkesine uygun olarak izlenmediği görülmüştür.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin "Temel Kavramlar" başlıklı 5'inci maddesinde tanımlanan "Dönemsellik" kavramına göre kamu idarelerinin faaliyetlerinin belirli dönemlerde raporlanması ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanması gerekmektedir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 380-Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı'nın niteliğini açıklayan 286'ncı maddesinde bu hesabın, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak gelecek aylara ait olan peşin tahsil edilmiş gelirlerin izlenmesi için kullanılacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı Yönetmelik'in 380-Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabına ilişkin işlemleri açıklayan 287'nci maddesinde gelecek aylara ait olarak peşin tahsil edilen gelirlerin ilgili oldukları ay sonlarında tahakkuk ettirilmek üzere bu hesapta izleneceği; hesabın işleyişini açıklayan 288'inci maddesinde ise peşin tahsil edilen gelirlerin içinde bulunulan aya ait olan kısmının 600- Gelirler Hesabına, sonraki aylarda

tahakkuk ettirilmesi gereken kısmının 380- Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabına, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahakkuk ettirilmesi gerekenlerin 480- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabına alacak kaydedileceği belirtilmiştir. Aynı Yönetmelik'in 480- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabının niteliğini açıklayan 335'inci maddesinde bu hesabın dönem içinde tahsil edilen ancak gelecek yılların faaliyet hesaplarına dahil edilecek olan gelirlerin izlenmesi için kullanılacağı; hesabın işleyişini açıklayan 337'nci maddesinde ise bu hesapta kayıtlı tutarlardan tahakkuk zamanına bir yıldan az süre kalanların dönem sonunda bu hesaba borç, 380- Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabına alacak kaydedileceği ifade edilmiştir.

Yapılan incelemede, İl Özel İdaresi tarafından 5 yıllığına kiraya verilen taşınmaza ait kira bedellerinin peşin tahsil edildiği, tahsil edilen toplam tutarın tamamının tahsilat tarihi itibarıyla doğrudan 600- Gelirler Hesabına kaydedildiği, 380- Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı ile 480- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabına herhangi bir kayıt yapılmadığı tespit edilmiştir.

Peşin tahsil edilen kira gelirlerinin gelecek aylara ve yıllara ait gelirler hesaplarına kaydedilmeden doğrudan gelir kaydedilmesi, ilgili yıl itibarıyla faaliyet sonuçları tablosundaki gelirlerin fazla görünmesine, bilançoda ise 380- Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı ile 480- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabının eksik görünmesine neden olmaktadır. Peşin tahsil edilen kira bedellerinin ilgili faaliyet dönemi geliri olarak mali tablolarda doğru biçimde yer alması için dönem ayırıcı hesapların kullanılması ve gerekli muhasebe kayıtlarının yapılması gerekmektedir.

B. DİĞER BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: Kişilerden Alacaklar Hesabında Tahsil Kabiliyeti Olmayan veya Tahsil İçin Yapılacak Giderlerin Alacaktan Fazla Olduğu Tespit Edilen Alacakların Olması

İdarenin 140- Kişilerden Alacaklar hesabında tahsil kabiliyeti olmayan veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla olduğu anlaşılan alacakların olduğu tespit edilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 8'inci maddesinde; her türlü kamu kaynağının elde edilmesinde görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik,

verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesi için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olduğu ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorunda oldukları belirtilmiştir.

Anılan Kanun'un 60'ıncı maddesinde ise; ilgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek mali hizmetler biriminin görevleri arasında sayılmıştır. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun "Valinin görev ve yetkileri" başlıklı 30. Maddesinin (f) bendinde de İl Özel İdaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmenin Valinin görev ve yetkileri arasında olduğu hükme bağlanmıştır. Bu hükümlere göre İl Özel İdarelerinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmede vali ile birlikte mali hizmetler birimi sorumludur.

5018 sayılı Kanunun "Kamu alacaklarının silinmesi" başlıklı 79'uncu maddesinde ise;

"Madde 79- (Değişik: 29/6/2012-6338/15 md.)

Özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak üzere, idare hesaplarında kayıtlı olup 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında izlenen kamu alacakları dışında kalan;

a) Zarurî veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan,

b) Tahsili için yapılacak takibat giderlerinin asıl alacak tutarından fazla olacağı anlaşılan,

kamu alacaklarından merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilen tutarlara kadar olanların kayıtlardan çıkarılmasına üst yöneticiler yetkilidir. (a) bendine göre belirlenen tutarı aşan kamu alacaklarından silinmesi öngörülenler merkezî yönetim bütçe kanununda ayrıca gösterilir." Hükmü yer almaktadır.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 1'inci maddesinde ise; İl Özel İdarelerine ait vergi, resim, harç, mahkeme masrafı, vergi cezası, para cezası, gecikme zammı ve gecikme faizi gibi alacakların bu Kanun'a tabi olduğu belirtilmiştir.

Aynı kanunun "Tahsil imkansızlığı sebebiyle terkin" başlıklı 106'ıncı maddesi ise;

"Madde 106 –*Yapılacak takip sonunda tahsili imkânsız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan ve 213 sayılı Kanun kapsamına giren amme alacaklarında 10 Türk Lirasına (10 Türk Lirası dahil), diğer amme alacaklarında 20 Türk Lirasına (20 Türk Lirası dahil) kadar amme alacakları, amme idarelerinde terkin yetkisini haiz*

olanlar tarafından tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkin olunabilir. Cumhurbaşkanı, bu tutarları topluca veya ayrı ayrı on katına kadar artırmaya yetkilidir.

Maliye ve Gümrük Bakanı, yukarıdaki fıkra hükmüne göre terkin edilecek amme alacağının miktarını belirlemeye yetkilidir.

Terkin selahiyetini haiz olanlar bu selahiyetlerin tamamını veya bir kısmını mahalli makamlara bırakabilirler."

Şeklinde düzenlenmiştir.

08.02.2025 Tarih ve 32807 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2025 yılında tahsil imkânsızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılması gereken kamu alacaklarının miktarını tespit eden 94 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Tebliği'nin "Muhasebe kayıtlarından çıkarılacak alacaklar" başlıklı 11'inci maddesinde;

- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106'ncı maddesi gereğince; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutarın 10 TL, diğer amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutarın 20 TL,
- 5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi hükmü gereğince, özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak üzere, idare hesaplarında kayıtlı olup 6183 sayılı Kanun kapsamında izlenen kamu alacaklarının dışında kalan; zarurî veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan alacaklardan kayıtlardan çıkarılacak tutarın 71.500 TL, tahsili için yapılacak takibat giderlerinin asıl alacak tutarından fazla olacağı anlaşılan alacaklardan kayıtlardan çıkarılacak tutarın ise 70 TL olduğu, belirtilmiştir.

Bu hükümlere göre, yapılacak takip sonunda tahsili imkânsız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacak miktarından fazla bulunduğu anlaşılan alacakların, tebliğde belirtilen limitlerden daha az olması durumunda kamu kurumları tarafından terkin yoluyla bu alacakların muhasebe kayıtlarından çıkarılması gerekmektedir.

Yapılan incelemede kurumun 140- Kişilerden Alacaklar Hesabında farklı kişi ve kuruşlara ait 10 kuruş, 40 kuruş, 55 kuruş, 1 TL, 2 TL gibi birçok küçük alacak bulunduğu ve bunlar için yapılacak olan takip masraflarının alacak miktarından fazla olduğu tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında bulgumuzda belirtilen hususlara ilişkin düzeltici işlemlerin 12.05.2026 tarihinde yapılan terkin işlemi yapıldığı belirtilmiştir. Bulgu konusu hususa ilişkin 2026 yılında yapılan kayıtların 2025 yılı dönem sonu mali tablolarındaki hatayı düzeltici etkisi bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, muhasebe kayıtlarının kurumun mali durumunu tam ve doğru bir şekilde göstermesi için yasal limit altında kalan kurum alacaklarının muhasebe kayıtlarından çıkarılması gerekmektedir.

BULGU 2: Memurlar Eliyle Yürütülmesi Gereken Asli ve Sürekli Görevlerin İşçiler Eliyle Yürütülmesi

İdare bünyesinde memurlar eliyle yürütülmesi gereken asli ve sürekli görevlerden bir kısmının işçiler eliyle yürütüldüğü görülmüştür.

Anayasa'nın "Genel ilkeler" başlıklı 128/1'inci fıkrasında: "*Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür."* hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "İstihdam şekilleri" başlıklı 4'üncü maddesinde ise kamu hizmetlerinin memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürüleceği, 5'inci maddesinde bu dört istihdam şekli dışında personel çalıştırılamayacağı belirtilmektedir.

Değinilen mevzuat hükümlerinden, memurlar eliyle yürütülmesi gereken asli ve sürekli kamu görevlerinin işçi statüsündeki personel istihdamı ile yerine getirilemeyeceği, kadro konusu olan görevlerde yevmiyeli personelin çalıştırılamayacağı anlaşılmaktadır.

Öte yandan, memurlarca yürütülmesi gereken görevlerin işçilere yaptırılması 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile kurulan hiyerarşiyi bozmakta, bu kapsamda yetki ve sorumlulukların tespitini zorlaştırmaktadır. Zira Kanun koyucu memurlar açısından farklı düzenlemeler yapmış, hak ve yükümlülüklerini farklı şekilde düzenlemiştir.

Yapılan incelemede, kurum bünyesinde işçi statüsündeki şirket personelinin memurlar eliyle yürütülmesi gereken işlerde yaygın olarak görevlendirildiği, bazılarının gerçekleştirme görevlisi ve taşınır kayıt yetkilisi olarak evrak düzenlediği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, işçilerin memurlar eliyle gördürülmesi gereken asli ve sürekli işlerde çalıştırılmaması, bu işlerdeki mevcut iş gücü ihtiyacının, ilgili mevzuat çerçevesinde atanacak memurlar ile giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği düşünülmektedir.

BULGU 3: Yevmiye Kayıtlarının Mevzuatın Öngördüğü Biçimde Yapılmaması

İl Özel İdaresinin muhasebe kayıtlarının incelenmesinde, kullanılan muhasebe programının geçmişe dönük olarak yevmiye kayıtlarının değiştirilmesine izin verdiği, bazı yevmiye kayıtlarında yapılan düzeltmelerin yeni bir yevmiye kaydı oluşturulmaksızın doğrudan ilgili yevmiye üzerinde gerçekleştirildiği ve yevmiye defterinde boş yevmiye numaralarının bulunduğu görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin "Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme belgeleri ve açılış kayıtları" başlıklı 43'üncü maddesinde, muhasebe işlemlerinin yevmiye tarihi ve numara sırasına göre maddeler halinde önce yevmiye defterine günlük olarak kaydedileceği, muhasebeleştirme belgelerinin yevmiye tarih ve numarası sütunlarına gerçekleşen işlemlerin kayda geçirildikleri tarih ile hesap döneminin başında (1)'den başlayıp hesap döneminin sonuna kadar devam eden birer numara verileceği hüküm altına alınmıştır. Aynı Yönetmelik'in "Kullanılacak defterler ve kayıt düzeni" başlıklı 44'üncü maddesinde yevmiye defterinin, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin yevmiye tarih ve numarasıyla ve maddeler halinde düzenli olarak yazıldığı müteselsil sıra numaralı defter olduğu belirtilmiştir. Yönetmelik'in "Kayıt yanlışlıklarının düzeltilmesi" başlıklı 503'üncü maddesinde ise kurumsal, fonksiyonel ve finansman tipi sınıflandırma kodlarında yapılan kayıt hatalarının düzeltilmesi durumu hariç olmak üzere yevmiye kayıtlarında meydana gelebilecek her türlü yanlışlığın ancak muhasebe kaydıyla düzeltileceği ifade edilmiştir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca yevmiye kayıtlarının yılbaşından yılsonuna kadar tarih ve sıra numarası takip edilerek ve sıra numarası atlanmadan kaydedilmesi, herhangi bir yevmiye kaydında hata yapılması hâlinde ise hatalı yevmiye kaydı silinmeksizin yeni bir yevmiye kaydıyla ve düzeltme işleminin ayrıntılı gerekçesiyle birlikte düzeltilmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede, İdarenin kullandığı muhasebe sisteminin geçmiş tarihli kayıtlar üzerinde değişiklik yapılmasına teknik olarak izin verdiği, bazı yevmiye kayıtlarındaki hataların yeni bir muhasebe kaydı oluşturulmadan doğrudan ilgili yevmiye üzerinde geçmişe

dönük olarak düzeltildiği ve yevmiye defterinde boş yevmiye numaralarının bulunduğu tespit edilmiştir.

Yevmiye defterinde geçmişe dönük kayıt değişikliği ve boş yevmiye numarası bırakılması, muhasebe kayıtlarının bütünlüğü ve izlenebilirliği açısından ciddi riskler barındırmakta olduğundan muhasebe kayıtlarındaki hataların yalnızca yeni muhasebe kayıtlarıyla düzeltilmesi, yevmiye numaralarının tarih ve sıra itibarıyla birbirini kesintisiz takip etmesi gerekmektedir.

BULGU 4: İşçilerin Yıllık Fazla Çalışma Saati Sınırının Aşılması

İdarede istihdam edilen bazı işçilere, mevzuatla belirlenen süreyi aşacak şekilde fazla mesai yaptırıldığı görülmüştür.

4857 sayılı İş Kanunu'nun "Fazla çalışma ücreti" başlıklı 41'inci maddesinin birinci fıkrasında fazla çalışma; Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar olarak tanımlanmış, sekizinci fıkrasında ise fazla çalışma süresinin iki yüz yetmiş saatten fazla olamayacağı belirtilmiştir.

Anılan maddenin son fıkrasına istinaden hazırlanan ve 06.04.2004 tarihinde yürürlüğe giren İş Kanunu'na İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği'nin "Fazla çalışmada sınır" başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasında ise; fazla çalışma süresinin toplamının bir yılda iki yüz yetmiş saatten fazla olamayacağı ve bu süre sınırının işyerlerine veya yürütülen işlere değil, işçilerin şahıslarına ilişkin olduğu ifade edilmiştir.

Bu hükümlerin amacı, fazla çalışmanın istisnai bir durum olması ve bu sebeple yıl içinde yapılacak fazla çalışmanın sınırlandırılmasıdır.

İdarenin 2025 yılı mali işlemlerinin incelenmesi neticesinde; yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ile fazla çalışma süresine 270 saatlik bir sınırlama getirilmesine rağmen, bazı işçilere 270 saatten fazla mesai yaptırıldığı ve dolayısıyla bu sınırlamaya uyulmadığı tespit edilmiştir.

İşçilere fazla mesai yaptırılması ile ilgili olarak, yukarıda açıklanan yasal düzenlemelerde belirlenen kısıtlamalara riayet edilmesi gerekmektedir.

BULGU 5: Parasal Limitler Dâhilinde Yapılan Alımlarda Bütçeye Konulan Ödeneğin %10'unun Kamu İhale Kurulunun Uygun Görüşü Alınmadan Aşılması

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21'inci maddesinin (f) bendi ile 22'nci maddesinin (d) bendinde belirtilen parasal limitler dahilinde yapılan mal alımları ve yapım işlerine ilişkin harcamaların yıllık toplamının, 2025 yılı bütçesine bu amaçla konulan ödeneklerin %10'unu, Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü alınmadan aştığı görülmüştür.

4734 sayılı Kanun'un "İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar" başlıklı 62'nci maddesinin (ı) bendinde; *"Bu Kanunun 21 ve 22'nci maddelerindeki parasal limitler dâhilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz."* hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanun'un "Pazarlık usulü" başlıklı 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde, idarelerin (01.02.2025-31.01.2026 arasında) yaklaşık maliyeti 2.668.214,00 TL'ye kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımlarının pazarlık usulü ile temin edilebileceği; "Doğrudan temin" başlıklı 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde ise büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde bulunan idarelerin 800.366,00 TL'yi, diğer idarelerin 266.618,005 TL'yi aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulü ile karşılanabileceği belirtilmektedir.

31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62'nci Maddesinin (ı) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Tebliğ'in Genel Esaslar" başlıklı 4'üncü maddesinde;

"(2) Kanunun 62'nci maddesinin (ı) bendine göre, Kanun kapsamında yer alan ve bütçe sahibi olan kamu idareleri; Kanunun gerek 21'inci maddesinin (f) bendi, gerekse temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar hariç 22'nci maddesinin (d) bendi kapsamında yapacakları harcamalarda, bütçelerine bu amaçla konulan ödeneklerin %10'unu Kurulun uygun görüşü olmadan aşamaz. Bu oran aşılarak Kuruma yapılan başvurular reddedilir.

(3) Kanunun 21'inci maddesinin (f) bendi ve 22'nci maddesinin (d) bendine göre ihtiyaçların temininde bütçe sahibi olan kamu idareleri tarafından, yıllık bütçelerine bu amaçla konulan toplam ödenek tutarı dikkate alınır. Mal alımı, hizmet alımı veya yapım işleri için

bütçelerine bu amaçla konan yıllık toplam ödenekleri üzerinden her biri için ayrı ayrı %10 oranı hesaplanır."

Hükümleri yer almaktadır.

Buna göre, Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, gerek 21'inci maddenin (f) bendi, gerekse temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar hariç 22'nci maddenin (d) bendi kapsamında yapacakları harcamalarda, bütçelerine bu amaçla konulan ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadan aşamayacaklardır.

Yapılan incelemede, 4734 sayılı Kanun'un 21'inci maddesinin (f) bendi ile 22'nci maddesinin (d) bendine göre yapılan mal alımları ve yapım işlerinde aşağıdaki tablodan görüleceği üzere bütçeye bu amaçla konulan ödeneklerinin %10'unun, Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü alınmadan aşıldığı tespit edilmiştir.

Tablo 8: Parasal Limitler Dahilinde Yapılan Mal Alımlarında Ödenek Sınırı Aşımı

Harcama Kalemleri	2025 Yılı Toplam Ödenek Tutarı (A)	Toplam Ödeneğin %10'u (Sınır) (TL) (B=(A*%10)	22/d ve 21/f Kapsamında Yapılan Harcama Tutarı (TL) (C)	Sınırı Aşan Tutar (TL) (D=(C-B)	22/d ve 21/f Kapsamında Yapılan Harcama Tutarı/Toplam Ödenek Tutarı (C/A) *100
Mal Alımları	178.107.668,00	17.810.766,80	22.830.250,49	5.019.483,69	%12,81
Yapım İşleri	78.868.933,39	7.886.893,34	8.331.588,60	444.695,26	%10,56

Sonuç olarak, 4734 sayılı Kanun'un 21'inci maddesinin (f) bendi ile 22'nci maddesinin (d) bendi kapsamında gerçekleştirilen mal alımları ve yapım işlerinde, bütçeye bu amaçla konulan ödeneklerinin %10'u tutarındaki sınırın, Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü alınmadan aşılmaması gerekmektedir.

BULGU 6: Merkezi İdare Kuruluşlarının Cari Nitelikli Harcamalarının İl Özel İdaresi Tarafından Gerçekleştirilmesi

Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının, Nevşehir ilinde görev alanlarına giren hizmetleri sağlamak için ayrılan cari nitelikteki ödeneklerini, yatırım ödenekleri gibi Nevşehir İl Özel İdaresine aktarmak suretiyle cari giderlerini gerçekleştirdikleri görülmüştür.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun "İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluklarını" düzenleyen 6'ncı maddesinin Ek fıkrasında; Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji

nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilecekleri; aktarma işleminin ilgili bakanın onayıyla yapılacağı ve bu ödeneklerin tahsis amacı dışında kullanılamayacağı; İşin, İl Özel İdaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılacağı hükme bağlanmıştır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükmünden, Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının sadece yatırımlarına ilişkin ödeneklerini İl Özel İdaresine aktarmak suretiyle harcayabilecekleri, yatırımlar dışındaki cari giderlere ilişkin ödeneklerini ise İl Özel İdaresine aktarmak suretiyle harcayamayacakları anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede, Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının yatırım harcaması kapsamında olmayan bazı giderlerinin il özel idaresine cari ödenek aktarılmak suretiyle karşılandığı tespit edilmiştir.

Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının, Nevşehir ilinde görev alanlarına giren hizmetleri sağlamak amacıyla cari nitelikteki harcamalarının İl Özel İdaresine ödenek aktarılması suretiyle yapılması yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırıdır.

BULGU 7: Taşınırlara İlişkin İş ve İşlemlerin Taşınır Mal Yönetmeliği'ne Uygun Şekilde Yürütülmemesi

İdare bünyesinde taşınır işlemlerine ilişkin olarak kayıtlar, harcama birimleri ve ambarlarda yapılan incelemelerde, Taşınır Mal Yönetmeliği'ne uygun olmayan hususlar tespit edilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun "Taşınır ve taşınmaz işlemleri" başlıklı 44'üncü maddesi;

"Madde 44- Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince, taşınır ve taşınmaz edinilmesi, yönetilmesi, trampası, elden çıkarılması, ecrimisilin tahsil ve takibinde izlenecek yöntem, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin yönetimi ve korunması, işgalli malların tahliyesi gibi hususlar ilgili kanunlarında düzenlenir. (Değişik ikinci cümle: 22/12/2005-5436/10 md.) Bu malların kaydı ile taşınırların muhafazası, kullanımı, mal yönetim hesabının verilmesi ve mal yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesine ilişkin usûl ve esaslar, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yönetmeliklerle belirlenir."

Şeklinde düzenlenmiştir.

5018 Sayılı Kanun'un vermiş olduğu yetkiye dayanılarak çıkarılan ve 10.10.2024 tarih ve 32688 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliği'nin "Sorumluluk" başlıklı 5'inci maddesinde; harcama yetkililerinin taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının Yönetmelik'te belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasının sağlanmasından ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesinden sorumlu olduğu ifade edilmiştir. Aynı maddede harcama yetkilileri, kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili kılınmıştır. Ayrıca Yönetmelik'in 5'inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre; kamu idarelerine ait taşınırların muhafazası ile görevli olan veya kendilerine kullanılmak üzere taşınır teslim edilen kamu görevlileri, bu taşınırları en iyi şekilde muhafaza etmek, gerekli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, veriliş amacına uygun bir şekilde kullanmak ve görevin sona ermesi veya görevden ayrılma halinde iade etmek zorundadırlar.

Yönetmelik'in "Taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır kontrol yetkilileri" başlıklı 6'ncı maddesinde taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görev ve sorumlulukları ayrıntılı şekilde izah edilmiştir. Buna göre harcama yetkilileri, taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır kontrol yetkilileri taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesinden sorumludurlar. Yönetmelik'in 13'üncü maddesinde, taşınırların edinme şekline bakılmaksızın kamu idaresince kullanılmak üzere teslim alındığında giriş; tüketime verildiğinde, satıldığında, başka harcama birimlerine devredildiğinde, bağışlandığında veya yardım yapıldığında, çeşitli nedenlerle kullanılamaz hâle geldiğinde, hurdaya ayrıldığında veya kaybolma, çalınma, canlı taşınırın ölümü gibi yok olma hâllerinde çıkış kaydedileceği, 36'ncı maddesinde giriş kaydı yapılan dayanıklı taşınırlara, taşınır kayıt yetkilisi tarafından bir sicil numarası verilmesi gerektiği, 22'nci maddesinde Varlık İşlem Fişi düzenlenmeden hiçbir şekilde tüketim malzemesi çıkışının yapılamayacağı, 32'nci maddesinde ise kamu idarelerine ait taşınırların, yıl sonlarında ve harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve zamanlarda sayım kurulu tarafından sayımının yapılması gerektiği açıkça izah edilmiştir.

Bu kapsamda taşınır işlemlerine ait kayıtlar, harcama birimleri ve ambarlarda yapılan incelemelerde;

- Kullanıma verilen taşınırların bir kısmının ambar çıkışının Varlık İşlem Fişi düzenlenerek yapılmadığı, tamamen güven esasına göre kaç tane verildiğinin not edildiği, kullanım sonunda kalan kısmının düşülerek çıkış kaydının yapıldığı, bu nedenle verilerin güvenilirliğine ilişkin tereddütler oluştuğu,

- Ambarlarda yapılan sayımlarda bir kısım mal ve malzemenin fazla ya da eksik olduğu, yıl sonunda yapılması gereken sayımların fiilen yapılmadığı, mevcut kayıtlarda bulunan mal ve malzemenin veri olarak kabul edilerek muhasebe kayıtlarına işlendiği,

- Elektronik taşınırların seri numaralarının sisteme kaydedilmediği,

- Kurum bünyesinde bulunan akaryakıt tesisinde otomasyon sistemi olmadığı için akaryakıt takibinin tamamen manuel olarak defterlere kayıt alınmak suretiyle yapıldığı, anlık olarak depolarda ne kadar akaryakıt bulunduğu hususunda kesin ve güvenilir veri üretilemediği, işlemlerin tamamen güven esasına göre yürütüldüğü, akaryakıt depolarının çok eski olması nedeniyle sızdırma olup olmadığının tespit edilemediği, akaryakıt alımlarında akaryakıt getiren tankerlerde ve akaryakıt depolarında ne kadar akaryakıt verildiğini ölçen bir sayaç bulunmaması nedeniyle, noktasal olarak ne kadar litre verildiği hususunda güvenilir veri üretilemediği,

- Aynı cins malzemelerin farklı mahallerde dağınık şekilde depolandığı, ambarların sayıma uygun şekilde düzenlenmediği, bazı ambarlarda ise karmaşık bir şekilde kapalı ambar alanı dışında mal ve malzemelerin bulunduğu, bunların bazılarının doğrudan güneş ve soğuk gibi mevsimsel deformasyon etkilerine maruz kaldığı,

- Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde taşınır kayıt ve yönetim sisteminde tanımlı 6 adet ambar kaydı bulunmasına rağmen fiilen kullanımında daha fazla yerin ambar olarak kullanıldığı,

tespit edilmiştir.

Yukarıda belirtilen hususlar, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir. İlgili taşınır mevzuat hükümlerinin tam olarak uygulanmaması taşınırların takibi ve muhafazasını güçleştirmektedir. Taşınır işlemlerinde mevzuata uyarlı olmayan uygulamalar sonucunda bilançoda yer alan 150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı ve 255-Demirbaşlar Hesabının doğru ve güvenilir bilgi içermediği düşünülmektedir.

BULGU 8: Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Yatırım Planı, Yıllık Çalışma Programı ve Uygulama Projeleri Olmadan ve Mevzuatta Belirtilenlerin Dışındaki İşler İçin Ödenek Aktarılması

Köylere Hizmet Götürme Birliklerine, İl Genel Meclisine herhangi bir plan, proje sunulmadan ve mevzuatında belirtilen işlerin dışındaki işler için ödenek aktarıldığı görülmüştür

A) Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Yatırım Planı, Yıllık Çalışma Programı ve Uygulama Projeleri Olmadan Ödenek Aktarılması

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nun "Köylere hizmet götürme birlikleri" başlıklı 18'inci maddesinin 5'inci fıkrasında, il özel idaresi bütçe gelirlerinin ne kadarının köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacağının, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri'nin sunacağı yatırım plânı, yıllık çalışma programı ve uygulama projelerine göre İl Genel Meclisi'nce kararlaştırılacağı belirtilmektedir.

Buna göre il özel idaresi bütçesinden Köylere Hizmet Götürme Birliklerine ödenek aktarımında bulunulması için, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tarafından İl Özel İdaresine yatırım planı, yıllık çalışma programı ve uygulama projelerinin sunulması ve sunulan projelerin İl Genel Meclisi tarafından uygun bulunarak karara bağlanması gerekmektedir. Ancak bu çerçevede proje bazında ödenek aktarımı yapılabilecektir.

Yapılan incelemede, yatırım planı, yıllık çalışma programı ve uygulama projeleri ile ilgili olarak yıl içerisinde Köylere Hizmet Götürme Birlikleri'nden gelen münferit yatırım taleplerinin İl Genel Meclisine sunulmadığı, bu birliklere yapılacak aktarmalarla ilgili İl Genel Meclisince İlke Kararları alındığı, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü bütçesine bu amaçla konulan ödeneklerden ilke kararları doğrultusunda bu birliklere ödenek aktarıldığı görülmüştür.

Köylere hizmet götürme birliklerine ödenek aktarımının; birliklerin yatırım planı, yıllık çalışma programı ve uygulama projelerinin İl Genel Meclisine sunulması ve İl Genel Meclisi tarafından bunların uygun bulunarak karara bağlanması sonrasında yapılması gerekmektedir.

B) Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Mevzuatta Belirtilenlerin Dışındaki İşler için Ödenek Aktarılması

5355 sayılı Mahalli idare Birlikleri Kanununun 18'inci maddesinin 3'üncü fıkrasında Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ile il özel idarelerinin köye yönelik hizmetlere ilişkin yapım, bakım ve onarım işleri, bölünmüş yol, elektrifikasyon, köy yolu, içme suyu, sulama suyu ve kanalizasyon yatırımlarını, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri köylere hizmet götürme birliklerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebileceği belirtilmektedir.

Buna göre, Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ile il özel idareleri köylere yapılacak hizmetlere ilişkin olarak ancak yapım, bakım, onarım işleri gibi yatırım harcamaları için ödenek aktarması, yatırım harcamaları dışında cari harcamalar için ödenek aktarmaması gerekmektedir.

Yapılan incelemede; Köylere Hizmet Götürme Birliklerine yukarıdaki mevzuatta belirtilen yatırım harcamaları dışında ilaçlama, çevre temizliği, personel gideri gibi bir takım cari giderler için de ödenek aktarmaları yapıldığı tespit edilmiştir.

Köylere Hizmet Götürme Birliklerine yatırım harcamaları dışında cari giderler için ödenek aktarılmaması gerekmektedir.

BULGU 9: Kurum Bünyesinde Bulunan Araçların Eski Olması Nedeniyle Araçların İşletme ve Bakım Onarım Giderlerinin Yüksek Olması

Kurum araç makine parkurunun yaş ortalamasının yüksek olması nedeniyle yıllık akaryakıt ve bakım onarım giderlerinin yüksek olduğu, ekonomik ömrü dolmuş olan bazı araçların sık arızalanması nedeniyle bu araçlarla belirli dönemlerde hizmet verilemediği tespit edilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun "Dış denetim" başlıklı 68'inci maddesinde bu denetimin kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi suretiyle yapılacağı belirtilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Hesap verme sorumluluğu" başlıklı 8'inci maddesinde de; her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorunda olduğu hükme bağlanmıştır

Aynı Kanun'un "Üst yöneticiler" başlıklı 11'inci maddesinde üst yöneticilerin diğer sorumluluklarının yanında kaynakları etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi ve izlenmesinden sorumlu oldukları ifade edilmiştir.

Bu kapsamda Nevşehir İl Özel İdaresi bünyesinde araç makine parkuru incelendiğinde, 31.12.2025 tarihi itibarıyla kurum envanterinde 239 hizmet aracının bulunduğu ve bu araçların yaş aralığının 1 ile 53 yıl arasında değiştiği görülmüştür. Söz konusu araçlardan iş makineleri ile binek otomobillerin ağırlıklı yaş ortalaması 18, kamyonların ağırlıklı yaş ortalaması 20, tüm hizmet araçlarının ağırlıklı yaş ortalaması ise 18'dir. Aşağıda yer alan tabloda kurumun 2021-

2025 yılları arası akaryakıt tüketim miktarları ile bunun için kurum bütçesinden harcanan para miktarı yer almaktadır.

Tablo 9: Yıllar İtibarıyla Akaryakıt Tüketim Değerleri

Yıllar	Akaryakıt Gideri (TL)	Bir Önceki Yıla Göre Artış Oranı (%)	Tüketilen Akaryakıt Miktarı Motorin (Litre)	Tüketilen Akaryakıt Miktarı Benzin (Litre)	Tüketilen Akaryakıt Miktarı Toplam (Litre)	Ortalama Akaryakıt Alım Fiyatı (TL)
2021	6.291.833.38	-	916.087	9.715	925.802	6,80
2022	21.321.092,44	238,87	899.280	15.859	915.139	23,30
2023	27.105.269,44	27,13	937.896	12.053	949.949	28,53
2024	40.838.140.56	50,66	912.659	12.077	924.736	44,16
2025	53.113.582,35	30,06	1.140.440	12.719	1.153.159	46,06
	148.669.918,17	% 744,17	4.806.362	62.423	4.868.785	% 577,73

Bu verilere göre, 2025 yılı sonu itibariyle kurumun akaryakıt giderleri 53.113.582,35 TL olarak gerçekleşmiş ve 2021 yılına göre akaryakıt giderleri %744,17 oranında artmıştır. Söz konusu bu artışın %577,73'ü akaryakıt fiyatlarındaki artıştan kaynaklanırken %166,44'ü iş hacminin artması ve araçların eskimesi nedeniyle akaryakıt tüketimlerinin yeni araçlara göre yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Akaryakıt tüketim değerleri iş hacminin artışından arındırılmış olarak hesaplandığında ise kurumun akaryakıt tüketim giderinin söz konusu dönemde %631,95 oranında arttığı ve bu artışın akaryakıt fiyat artışından 54,22 baz puan daha fazla olduğu anlaşılmıştır.

Aynı şekilde kurumun yıllar itibariyle bakım-onarım giderlerine bakıldığında, bakım onarım giderlerinde de normal fiyat artışının üzerinde artışlar meydana geldiği tespit edilmiştir. Aşağıda yer alan verilere göre, kurumun araç-makine bakım onarım giderleri 2021 yılında 4.305.513,08 TL iken, 2025 yılı sonuna gelindiğinde bu rakam %1.370,85 oranında artarak 63.327.479,37 TL'ye çıkmıştır. Araç başına bakım onarım gideri 2021 yılında 20.502,44 TL iken bu rakam 2025 yılı sonu itibariyle 264.968,53 TL olarak gerçekleşmiştir. Beş yıllık sürede araçların bakım onarımı için kurum bütçesinden harcanan para eskalasyona tabi tutulmadan nominal olarak bile hesaplansa 140 milyon TL'yi aşmış bulunmaktadır.

Tablo 10: Yıllar İtibarıyla Araç Bakım Onarım Gideri

Yıl	Araç Bakım Onarım Gideri (TL)	Araç Başına Bakım Onarım Gideri (TL)	Değişim Oranı (%)
2021	4.305.513,08	20.502,44	-
2022	12.848.507,99	59.760,50	198,42
2023	19.876.824,66	93.318,43	54,70

2024	39.906.538,10	180.572,57	100,77
2025	63.327.479,37	264.968,53	58,69
Toplam	140.264.863,20	586.882,27	% 1.370,85

Bu durum, araç filosundaki eskimeye paralel olarak araçlardaki akaryakıt ve bakım onarım giderlerinin yıllar itibariyle normal enflasyon oranının üzerinde arttığını ve bunun sonucunda da bu araçların işletim maliyetinin yeni araçlara göre her geçen yıl daha da yükseldiği göstermektedir.

Bunların yanında, birçok aracın yaş ortalamasının yüksek olmasından dolayı yeni araçlara göre daha fazla arızalanması nedeniyle, bu araçların belli bir süre kullanılamamasına, bu araçlar vesilesi ile verilecek olan hizmetlerin verilememesine neden olmaktadır.

Bu nedenle, kurum tarafından akaryakıt ve bakım onarım giderlerinin düşürülmesi ve kurum araç-makine parkurunun verimliliğinin arttırılması için gerekli tedbirlerin alınmasının, kurum mali yapısının sürdürülebilirliği ve hizmetlerin kesintisiz verilebilmesi açısından önemli olduğu kanaatine varılmıştır.

BULGU 10: İl Özel İdaresi Mülkiyetindeki Taşınmazların Pazarlık Usulü ile Kiraya Verilmesi

İdarenin mülkiyetindeki bazı taşınmazların 2886 sayılı Kanun'un 51’inci maddesinin (g) bendi kapsamında pazarlık usulü ile kiraya verildiği tespit edilmiştir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 2’nci maddesinde; bu Kanun’un yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanmasının esas olduğu, 36’ncı maddesinde; bu Kanun’un 1’inci maddesinde yazılı işlere ilişkin ihalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulünün esas olduğu, 51’nci maddesinin (g) bendinde ise; kullanışlarının özelliği, idarelere yararlı olması veya ivediliği nedeniyle kapalı veya açık teklif yöntemleriyle ihalesi uygun görülmeyen, Devletin özel mülkiyetindeki taşınır ve taşınmaz malların kiralanması, trampası ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi işlerinin pazarlık usulü ile yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; ihalede açıklık ve rekabetin sağlanmasının, Kanun’un temel ilke ve prensiplerinden olduğu ve bu ilke ve prensibin gereği olarak, Kanun'un 36’ncı maddesinde yer alan “Kapalı Teklif Usulü”nün esas

usul olduğu, diğer usullerin ise belirli şartlar dahilinde uygulanacak istisnai usuller olduğu anlaşılmaktadır.

Buna göre, taşınmazların kiraya verilmesine ilişkin ihalelerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51/g maddesine istinaden pazarlıkla yapılması mümkün değildir. Zira mezkur madde; pazarlık usulünün kullanılabilmesi için, ilgili taşınmaz malın Devletin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında olmasını şart koşmaktadır. Dolayısıyla, İl Özel İdarelerinin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar için pazarlık ihalesi yapılması mümkün görülmemektedir.

Her ne kadar 2886 sayılı Kanun'un "Kapsam" başlıklı 1'inci maddesinde; Özel İdare ve Belediyelerin alım, satım, yapım, kira, hizmet trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin bu Kanundaki yazılı hükümlere göre yürütüleceği belirtilmişse de, "Devletin özel mülkiyetindeki" ve "Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler" ifadelerinden; Özel İdare ve Belediyelerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların değil, Hazineye ait olan taşınmazların tarif edildiği aşikârdır.

Nitekim bu husus, Danıştay 13'üncü Dairesinin 21.10.2008 tarih ve E:2007/4476, K:2008/6874 sayılı Kararında da açıkça ifade edilmiş; mülkiyeti kamu idarelerine ait taşınmazların "Devletin özel mülkü" ve "Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler" kapsamında olmadığı, bu nedenle 2886 sayılı Kanun'un 51'inci maddesinin (g) bendi kapsamında kiralanmasının, trampasının ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi yoluyla devrinin olanaklı olmadığı hüküm altına alınmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve yargı kararları birlikte değerlendirildiğinde; 2886 sayılı Kanun'un 51'inci maddesinin (g) bendinde belirtilen "Devletin özel mülkiyetindeki taşınmaz" kavramının, "Hazinenin özel mülkiyetinde olan taşınmazları" ifade ettiğini kabul etmek gerekmektedir. Bu nedenle, özel idarelerin söz konusu maddeden yararlanarak kendi mülkiyetinde yer alan taşınmazları pazarlık usulü ile kiraya vermeleri veya üzerlerinde gayri ayni hak tesis etmelerinin mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

BULGU 11: Taşınmazların Cins Tashihinin Yapılmaması

İdarenin tapuda kayıtlı taşınmazlarından cins tashihi yapılmayan taşınmazları olduğu görülmüştür.

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik'in 4'üncü maddesinde cins tashihi, *"Binalar, arazi ve arsalar ile yer altı ve yer üstü düzenlerinin mevcut kullanım şekilleri ile tapu kayıtlarının farklılık göstermesi durumunda tapu kayıtlarının mevcut kullanım şekli dikkate alınarak düzeltilmesi işlemi"* şeklinde tanımlanmaktadır.

Aynı Yönetmelik'in 10'uncu maddesinde kamu idarelerinin mülkiyetlerinde, yönetimlerinde ve kullanımlarında bulunan taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kaydının birbirine uygun olmaması durumunda, tapu kayıtlarında cins tashihinin yapılması için gerekli işlemleri yapacakları, tahsis edilen ve üzerinde irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlar açısından bu yükümlülüğün kullanan idarenin veya gerçek veya tüzel kişilerin durumu tespit eden yazısı üzerine taşınmaz maliki idareye ait olduğu, ancak cins tashihine ilişkin gerekli belgeler ile buna ilişkin malî yükümlülüklerin kullanıcılar tarafından karşılanacağı belirtilmektedir.

Yapılan incelemede, İmar Müdürlüğünden alınan taşınmaz listesinde, 250 Arazi ve Arsalar Hesabında kayıtlı bulunan pek çok taşınmazın, mevcut kullanım şekli ile tapuda yer alan bilgilerinin farklı olduğu, tapu kayıtlarında arsa, bahçe niteliğinde olan taşınmazların kullanım şekillerinin okul, dükkân vs. olduğu anlaşılmıştır. Bu durum, dönem sonu bilançosunda 250 Arazi ve Arsalar Hesabı ile 252 Binalar Hesabının hatalı görünmesine sebep olmuştur.

Bu nedenle, tapuda kayıtlı olan taşınmazların kullanım şekilleri ile tapu bilgilerinin uyumlu hale getirilerek cins tashihlerinin yapılması gerekmektedir.

BULGU 12: Kamu İdaresi Bütçesinden Karşılanan Dağıtım Tesis Giderlerinin Elektrik Dağıtım Şirketinden Talep Edilmemesi ve Devir İşlemlerinin Yapılmaması

Dağıtım şirketince yapılması gereken ancak enerji müsaadesi alınabilmesi için çeşitli nedenlerle Kamu İdaresi bütçesinden karşılanan dağıtım tesis giderlerinin ilgili elektrik dağıtım şirketinden talep edilmediği, ayrıca söz konusu dağıtım tesislerinin elektrik dağıtım şirketine devredilmediği görülmüştür.

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nin 3'üncü maddesinde, dağıtım tesisi, bağlantı hattı ve bağlantı noktasının tanımları yapılmış olup, Yönetmelik'in 15'inci maddesinde, bağlantı noktası dâhil olmak üzere bağlantı noktasından itibaren geri kalan hattın dağıtım tesisi olduğu açıkça hüküm altına alınmıştır.

Dolayısıyla alçak gerilim (AG) seviyesinden bağlı tüketiciler için enerjinin yapı bina giriş noktalarına kadar getirilmesi, orta gerilim (OG) seviyesinden bağlı tüketiciler için tüketim tesislerine ait şalt sahalarının (trafoların) bittiği noktadan sonraki nihayet direğine kadar getirilmesi dağıtım şirketlerinin sorumluluğundadır. Dağıtım şirketinin, ihtiyaç sahibi kişi ve kurumların enerji talebini, meskûn mahal içinde ve meskûn mahal dışında farklı zaman dilimlerinde söz konusu Yönetmelik'in 10'uncu maddesine göre, AG şebekesi tesis edilmesi durumunda en fazla 6 ay içinde, OG şebekesi tesis edilmesi durumunda en fazla 18 ay içinde (trafo dâhil) karşılaması ve gerekli şebekeyi tesis ederek enerjiyi sağlaması gerekmektedir.

Bu durumda yukarıda belirtildiği üzere (meskûn mahal içinde veya dışında) enerjinin bina giriş noktalarına kadar getirilmesi dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda olmakla beraber, aynı Yönetmelik'in 10/A maddesinin 4-c fıkrasında, dağıtım şirketi tarafından bildirilen sürenin uzun bulunması halinde Yönetmelik'in 21'inci maddesine göre gerekli yatırımın bağlantı başvurusu yapan gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılabileceği ifade edilmiştir.

Dağıtım şirketi ile başvuru sahibi arasında imzalanan tesis yapım sözleşmesine göre başvuru sahibince üstlenilip ödenen yatırım bedelinin dağıtım şirketince en fazla 12 eşit taksitle geri ödenmesi gerektiği ve geri ödemenin nasıl ve ne şekilde yapılacağı hususları Yönetmelik'in 21'inci maddesinde açıklanmıştır.

Öte yandan söz konusu Yönetmelik'in 10/B maddesinde, dağıtım tesislerinin dağıtım şirketine ne zaman ve ne şekilde devredileceği de açıklanmıştır.

Aynı Yönetmelik'in Geçici 1'inci ve 2'nci maddelerinde ise bu Yönetmelik'in yayımı tarihinden önce gerçek veya tüzel kişiler tarafından yaptırılan trafo yatırımlarına ait işlemlerin nasıl yapılacağı da hüküm altına alınmıştır.

Yapılan incelemede, Kamu İdaresi bütçesinden karşılanan dağıtım tesis giderlerinin ilgili elektrik dağıtım şirketinden talep edilmediği, ayrıca dağıtım tesislerinin de elektrik dağıtım şirketine devredilmediği tespit edilmiştir.

Kamu binalarının hizmete açılmasının gecikmemesi için Kamu İdaresince karşılanan enerji dağıtım şirketi uhdesindeki söz konusu yatırım tesis giderlerinin ilgili enerji dağıtım şirketinden yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereğince geri alınması, bununla beraber söz konusu tesis ve trafoların bakımının yüksek maliyet, teknik donanım ve uzmanlık gerektirmesi nedeniyle bu tesislerin kaydi olarak da müştemilatı ile birlikte ilgili dağıtım şirketine devredilmesi gerekmektedir.

BULGU 13: Gerçek ve Tüzel Kişilere Sondaj İzni Verilen Kuyulardan Çekilen Su Miktarı ve Faydalı Tüketim Miktarlarına İlişkin Denetimin Yapılamaması

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından gerçek ve tüzel kişilere sondaj izni verilen kuyuların faydalı tüketim miktarlarına ilişkin bilgilerin İdare tarafından DSİ'den alınmadığı görülmüştür.

167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun'un "Yeraltı sularının mülkiyeti" başlıklı 1'inci maddesinde; yeraltı sularının umumi sular meyanında olup, Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu, bu suların her türlü araştırılması, kullanılması, korunması ve tescilinin bu Kanun hükümlerine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanun'un "Terimler" başlıklı 2'nci maddesinde, "faydalı kullanış" terimi yeraltı suyunun içmede, temizlikte, belediye hizmetlerinde, hayvan sulamada, zirai sulamada, maden ve sanayide, sportif vesair tesislerde kullanılması şeklinde; "faydalı ihtiyaç" terimi ise yeraltı suyunu kullanacak kimsenin faydalı kullanışları için muhtaç olduğu su miktarı olarak tanımlanmıştır.

Mezkûr Kanun'un 4'üncü maddesinde ise kuyu açan kimsenin, bulunan suyun ancak kendi faydalı ihtiyaçlarına yetecek miktarını kullanmaya yetkili olduğu, faydalı kullanım miktarını aşan suların 2886 sayılı Kanun hükümlerine uyularak il özel idarelerince kiraya verileceği; faydalı ihtiyaç miktarının, tahsis edilecek maksada göre ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü tarafından tayin ve tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

Su Tahsisleri Hakkında Yönetmelik'in "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde su tahsisi, miktarı ve kalitesi belirli sudan bir ya da birden fazla gerçek ya da tüzel kişiye belirli bir amaç için belirli miktarda ve belirli süre ile su kullanım izni verilmesi olarak tanımlanmıştır.

Aynı Yönetmelik'in "İlkeler" başlıklı 5'inci maddesinde ise tahsis izni verilen miktardan daha fazla ve amacın dışında su kullanılamayacağı, tahsis edilen suların korunması ve verimli kullanımının sağlanması amacıyla, faaliyetten sorumlu kurum ve kuruluşların, kendi mevzuatlarından kaynaklanan yetkileri kapsamında faaliyeti izleyeceği, tahsis amacı dışında veya tahsis edilen miktarın üzerinde su kullanımının tespiti halinde DSİ'ye bildirileceği ifade edilmiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere, sondaj kuyularına (yeraltı sularının tahsisine) ilişkin olarak tüm yetki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde

bulunmaktadır. Faydalı tüketim miktarının üzerinde kullanılan yeraltı suyunun 167 sayılı Kanun gereği kullanıcıya kiralanması gerekmektedir. Sondaj kuyularından çıkarılan suyun kiralanması gereken kısmı ise İl Özel İdaresini ilgilendirmektedir. Ayrıca tahsis izni verilen miktardan fazla ve amacı dışında su kullandırılmaması, bu durumun tespiti halinde DSİ'ye bildirilip gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması gerekmektedir.

Söz konusu hususa ilişkin olarak yapılan incelemede; İdare tarafından DSİ izniyle açılan kuyularda faydalı tüketim miktarının ve buna ilişkin faydalı tüketimi aşan kısımların denetimiyle ilgili olarak DSİ'den gerekli bilgilerin alınmadığı ve DSİ ile koordineli yürüyen bir iş akış ağı oluşturulmadığı tespit edilmiştir.

Faydalı kullanım miktarının üzerindeki suların İl Özel İdaresince kiralanıp bedelinin alınması, bu işlemin yapılabilmesi için de öncelikle su tahsisi yapılan gerçek ve tüzel kişilerin kullanmış olduğu kuyu suyunun faydalı tüketim miktarı ve kullanımın bu miktarın üzerinde olup olmadığının bilinmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, yeraltı sularının kullanımına ilişkin İdare ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü arasında yapılacak ortak hizmet projesi ile bölgede bulunan sondaj kuyularının faydalı tüketim miktarlarının tespitinin ve gözetiminin yapılması, yeraltı su kaynaklarının korunması bakımından zorunludur.

Sonuç olarak, sondaj izni verilen kuyulara ilişkin faydalı tüketim miktarlarının DSİ ile ortaklaşa bir çalışmayla saptanması, bu kuyularda olması muhtemel kaçak su kullanımlarına yönelik tedbirlerin alınması, bedellendirilmesi gereken kısımların bedellendirilip tahsilatının sağlanması ve yeraltı sularının korunmasına yönelik çalışmalara başlanılması gerektiği değerlendirilmektedir.

BULGU 14: Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Paylarının Mevzuatına Uygun Olarak Takip ve Tahsil Edilmemesi

a) Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı Alacaklarının Takip Edilmemesi

Nevşehir İl sınırları içerisinde bulunan bazı belediyelerin, taşınmaz kültür varlıkları katkı payına ilişkin tahsil etmiş oldukları bedelleri mevzuatta öngörülen süreler içerisinde İl Özel İdaresi hesabına ödenmediği tespit edilmiştir.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun "Taşınmaz kültür varlıklarının onarımına yardım sağlanması ve katkı payı" başlıklı 12'nci maddesinde;

"Belediyelerin ve il özel idarelerinin görev alanlarında kalan kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere Emlak Vergisi Kanunu'nun 8'inci ve 18'inci maddeleri uyarınca mükellef hakkında tahakkuk eden emlak vergisinin % 10'u nispetinde katkı payı tahakkuk ettirilir ve ilgili belediyesince emlak vergisi ile birlikte tahsil edilir."

"Tahsil edilen miktar, il özel idaresi tarafından açılacak özel hesapta toplanır." "Yukarıdaki hükümlere göre, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı olarak tahsil olunan miktarlar tahsil edildiği ayı takip eden ayın onuncu günü akşamına kadar il özel idarelerine bir bildirim ile beyan edilerek aynı süre içinde ödenir. Tahsil ettikleri katkı payını yukarıda belirtilen süre içinde il özel idarelerine yatırmayan belediyelerden, bu katkı payları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı tatbik edilerek tahsil edilir." denilmektedir.

Anılan maddenin devamında, katkı paylarının, zamanında ve tam olarak ödenmesini sağlama hususunda belediye başkanlarına da sorumluluk yüklenmiş ve ödenmeyen payların, ilgili İl Özel İdaresinin talebi üzerine belediyelerin İller Bankası'ndan aldığı genel bütçe vergi gelirleri payından kesilerek talep eden özel idareye gönderileceği belirtilmiştir.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 12'nci maddesinin 8'inci fıkrasına dayanılarak çıkarılan "Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı Yönetmelik'in *"Katkı payı hesabı"* başlıklı 6'ncı maddesinde ise; belediyelerce katkı payı olarak tahsil olunan tutarların, tahsil edildiği ayı takip eden ayın onuncu günü akşamına kadar il özel idarelerine veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına bir bildirim ile beyan edilerek aynı süre içinde katkı payı hesabına yatırılacağı, tahsil edilen katkı payının süresi içinde bu özel hesaba aktarılmasından belediye başkanı ve hesap işleri müdürünün birlikte sorumlu olacağı ve bu hesabın sekretarya hizmetlerinin il özel idarelerince yürütüleceği, valiliklerce katkı payı hesabının tahsil ve dağıtımına ilişkin gerekli kayıt düzeninin kurulması gerektiği, tahsil edilen katkı payının süresi içinde il özel idarelerince açılan hesaba aktarılmaması veya katkı payının başka amaçla kullanılması halinde sorumlular hakkında yasal işlem yapılacağı, hüküm altına alınmıştır.

Yapılan incelemede, Nevşehir İl sınırları içerisinde bulunan bazı belediyelerin taşınmaz kültür varlıkları katkı payına ilişkin tahsil etmiş oldukları bedelleri mevzuatta öngörülen süreler içerisinde İl Özel İdaresi'ne ödemediği, 2025 yılı sonu itibariyle 21 Belediyenin 5.456.448,67 TL'si anapara, 5.926.698,67 TL'si faiz olmak üzere, toplam 11.383.147,34 TL Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı borcunun bulunduğu tespit edilmiştir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve açıklamalar çerçevesinde, İl Özel İdaresi tarafından; taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına dair katkı payını ödemeyen belediyelere mevzuatın öngördüğü müeyyideler ve sorumluluklar bildirilerek alacağın takibi ve tahsilinin sağlanması gerekmektedir.

b) Belediyeler Tarafından Vadesinde Ödenmemesi Nedeniyle Gecikme Faiziyle Birlikte Tahsil Edilen Kültür Varlıkları Koruma Payına İlişkin Gecikme Faizlerinin İl Özel İdarelerine Beyan Edilmemesi ve Ödenmemesi

Nevşehir İl sınırları içerisinde bulunan Belediyeler tarafından son ödeme tarihine kadar ödenmemesi nedeniyle gecikme faiziyle birlikte tahsil edilen kültür varlıkları koruma payına ilişkin gecikme faizlerinin, İl Özel İdaresine verilen bildirimlerde beyan edilmediği ve ödenmediği tespit edilmiştir.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 12'nci maddesi ve bu maddenin 8'inci fıkrasına dayanılarak çıkarılan "Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı Yönetmelik'in *"Katkı payı hesabı"* başlıklı 6'ncı maddesinde; belediyelerce katkı payı olarak tahsil olunan tutarların, tahsil edildiği ayı takip eden ayın onuncu günü akşamına kadar il özel idarelerine veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına bir bildirim ile beyan edilerek aynı süre içinde katkı payı hesabına yatırılacağı, tahsil edilen katkı payının süresi içinde bu özel hesaba aktarılmasından belediye başkanı ve hesap işleri müdürünün birlikte sorumlu olacağı, bu hesabın sekretarya hizmetlerinin il özel idarelerince yürütüleceği, valiliklerce katkı payı hesabının tahsil ve dağıtımına ilişkin gerekli kayıt düzeninin kurulması gerektiği, tahsil edilen katkı payının süresi içinde il özel idarelerince açılan hesaba aktarılmaması veya katkı payının başka amaçla kullanılması halinde sorumlular hakkında yasal işlem yapılacağı, hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu kültür varlıklarını koruma payının gerçek mükellefi, belediyelerin idari sınırları içinde gayrimenkulü bulunan gerçek ve tüzel kişilerdir. Gayrimenkul sahibi mükellefler tarafından emlak vergisinin ve buna bağlı olarak tahsil edilen kültür varlıkları

payının zamanında ödenmemesi durumunda, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre günlük gecikme faizi tahakkuk ettirilmekte ve bu gecikme faizi belediyeler tarafından ana parası ile beraber tahsil edilerek muhasebeleştirilmektedir. Tahsil edilen bu gecikme faizinin içinde emlak vergisine ilişkin faiz ile birlikte emlak vergisinin %10'u oranında tahsil edilen kültür varlıkları koruma payına ilişkin faizler de bulunmaktadır.

Asıl borca ilişkin olarak tahsil edilen faiz gibi feri alacakların sahibi asıl alacak sahibi olduğundan, Belediyeler tarafından İl Özel İdareleri adına tahsil edilen ve tahsil edildiği ayı takip eden ayın onuncu günü akşamına kadar beyan edilip ödenmesi gereken kültür varlıkları koruma payına ilişkin işleyen gecikme faizlerinin, belediyelerce ilgili ay beyannamesinde anaparası ile birlikte faizi de içerecek şekilde İl Özel İdaresine bildirilerek yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede, Nevşehir il sınırları içerisinde bulunan belediyeler tarafından, mükelleflerce zamanında ödenmemesi nedeniyle tahsil edilen kültür varlıkları koruma payına ilişkin gecikme faizlerinin İl Özel İdaresine verilen beyannamelerde yer almadığı, söz konusu işlemiş olan faizlerin emlak vergisi faizi ile birlikte belediyelerin kendi bütçelerine gelir kaydedildiği, İl Özel İdaresine gecikme faiziyle ilgili herhangi bir bildirim veya ödeme yapılmadığı tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, idare tarafından il sınırları içinde bulunan belediyelerden geç tahsil edilen kültür varlıkları payına işlemiş olan faizlerin ilgili beyannamelerde bildirilmesinin ve yasal süreler içerisinde söz konusu tutarların ana parası ile birlikte tahsilatının sağlanması gerekmektedir.

BULGU 15: İşçilerin Birikmiş Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmasına İlişkin Tedbirlerin Alınmaması

İdarede çalışan işçilerin yıllık izinlerinin zamanında düzenli olarak kullandırılmaması nedeniyle birçok işçinin birikmiş yıllık izinlerinin bulunduğu görülmüştür.

Anayasa'nın "Çalışma şartları ve dinlenme hakkı" başlıklı 50'nci maddesinde; dinlenmenin çalışanların bir hakkı olduğu ve bu hakların kullanımının Kanun'la düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu'nun;

"Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri" başlıklı 53'üncü maddesinde işçilere yıllık izin verileceği ve yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceği, "Yıllık ücretli iznin

uygulanması" başlıklı 56'ncı maddesinde yılık ücretli iznin işveren tarafından bölünemeyeceği ve 53'üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesinin zorunlu olduğu, "Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti" başlıklı 59'uncu maddesinde iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücretin sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödeneceği, "İzinlere ilişkin düzenlemeler" başlıklı 60'ıncı maddesinde ise, yıllık ücretli izinlerin, yürütülen işlerin niteliğine göre yıl boyunca hangi dönemlerde kullanılacağı, izinlerin ne suretle ve kimler tarafından verileceği veya sıraya bağlı tutulacağı, yıllık izninin faydalı olması için işveren tarafından alınması gereken tedbirler ve izinlerin kullanılması konusuna ilişkin usuller ile işverence tutulması zorunlu kayıtların şekline ilişkin hususların ilgili Bakanlık tarafından hazırlanacak bir Yönetmelik ile gösterileceği belirtilmiştir Bu Kanun hükmüne istinaden 03.03.2004 tarih ve 25391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği'nde de yıllık izinlerin kullanımı ile ilgili olarak İş Kanunu'na benzer düzenlemeler yapılmıştır.

Aynı Kanun'un "Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık" başlıklı 103'üncü maddesinde ise yıllık ücretli izni bu Kanun'un 56'ncı maddesine aykırı olarak bölen veya hak edilmiş izni kullanmadan iş sözleşmesinin sona ermesi halinde bu izne ait ücreti ödemeyen veya belirtilen Yönetmelik'in esas ve usullerine aykırı olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandıran işveren veya işveren vekiline idari para cezası verileceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı'nın 17.05.2024 tarih ve 32549 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tasarruf Tedbirleri konulu 2024/7 sayılı Genelge'sinde; 4857 sayılı Kanun kapsamında çalışan işçilerin yıl içinde kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin ilgili yıl içerisinde, önceki yıllarda hak kazanıp kullanmadıkları yıllık izin sürelerinin de yürütülen hizmetlerde aksamaya sebep olmayacak şekilde azami üç yıl içerisinde kullandırılması gerektiği belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan düzenlemelere göre işverenin işçilerin yasal hakkı olan yıllık izinlerini iş programlarını aksatmayacak şekilde kullandırması gerekmektedir. Aksi takdirde işçiler emekli olduklarında veya herhangi bir şekilde iş akitleri sona erdiğinde mevzuat hükümleri gereği yıllık izin hakları ücrete dönüşmekte ve yıllık izin karşılığı yapılacak olan bu ücret ödemesi de işçinin son ücreti üzerinden yapılacağından yüksek tutarlarda ödeme yapılmasına neden olmaktadır. Ayrıca Anayasal bir hak olan yıllık izinlerin kullandırılmaması

durumunda idareler, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 103'üncü maddesi gereğince idari para cezası ile karşı karşıya kalabilmektedir.

Yapılan incelemede, İdarede görev alan tüm işçilerin kullanılmamış izin günlerinin sayısının 2025 yılı sonu itibariyle toplam 15.201 gün olduğu, işçilerden bazılarının 554 güne varan kullanılmamış izinlerinin bulunduğu, özellikle giriş yılı eski olan işçilerde kullanılmamış izin ortalamasının 175 gün gibi yüksek rakamlara ulaştığı, tüm işçilerin kullanılmamış izin ortalamasının ise 68 günü geçtiği, bu işçiler emekli olduklarında veya herhangi bir şekilde iş akitleri sona erdiğinde mevzuat hükümleri gereği işçinin son ücreti dikkate alınarak izin ücreti ödeneceğinden, 2025 yılı sonu itibariyle bu işçilerin emekli olması ve/veya herhangi bir şekilde iş akitleri sona ermesi durumunda idarenin ödemesi gereken izin ücreti miktarının 35.612.325,23 TL olduğu tespit edilmiştir.

Bu nedenle, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar çerçevesinde, İdarede çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerinin, mevzuata uygunluk ve İdareye ek mali külfet getirmemesi amacıyla biriktirilmeden, zamanında ve düzenli olarak kullandırılması sağlanmalıdır.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

06520 Balgat / ANKARA

Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 48 00

e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

https://www.sayistay.gov.tr

8. EKLER

EK 1: BULGULARA İLİŞKİN İZLEME TABLOSU

Önceki Yıl/Yıllar Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin İzleme Tablosu			
Bulgu Adı	**Yıl**	**İdare Tarafından Yapılan İşlem**	**Açıklama**
Kadrolu İşçilere Yıllık 270 Saati Aşacak Şekilde Fazla Mesai Yaptırılması	2023	Yerine Getirilmedi	Kurum tarafından herhangi bir düzeltici işlem yapılmadığından bulgunun gereği yerine getirilmemiştir. Bu nedenle söz konusu husus Sayıştay Denetim Raporunun "Diğer Bulgular" bölümünde "İşçilerin Yıllık Fazla Çalışma Saati Sınırının Aşılması" başlığıyla yeniden bulgu konusu edilmiştir.
Taşınmazların Cins Tashihinin Yapılmaması	2023	Yerine Getirilmedi	Kurum tarafından herhangi bir düzeltici işlem yapılmadığından bulgunun gereği yerine getirilmemiştir. Bu nedenle söz konusu husus Sayıştay Denetim Raporunun "Mali Rapor ve Tabloları Etkileyen Bulgular" bölümünde "Taşınmazların Cins Tashihinin Yapılmaması" başlığıyla yeniden bulgu konusu edilmiştir.
Satışı Yapılan Taşınmazların Kayıtlı Değerleri Yerine Satış Değerleri Üzerinden Kayıtlardan Çıkarılması	2023	Yerine Getirilmedi	Kurum tarafından herhangi bir düzeltici işlem yapılmadığından bulgunun gereği yerine getirilmemiştir. Bu nedenle söz konusu husus Sayıştay Denetim Raporunun "Mali Rapor ve Tabloları Etkileyen Bulgular" bölümünde "Satışı Yapılan Taşınmazların Kayıtlı Değerleri Yerine Satış Değerleri Üzerinden Kayıtlardan Çıkarılması" başlığıyla yeniden bulgu konusu edilmiştir.
Taşınmazlara İlişkin Muhasebe Kayıtlarının Gerçek Değeri Yansıtmaması	2023	Yerine Getirilmedi	Kurum tarafından herhangi bir düzeltici işlem yapılmadığından bulgunun gereği yerine getirilmemiştir. Bu nedenle söz konusu husus Sayıştay Denetim Raporunun "Mali Rapor ve Tabloları Etkileyen Bulgular" bölümünde "Taşınmazlara İlişkin Muhasebe Kayıtlarının Gerçek Değeri Yansıtmaması" başlığıyla yeniden bulgu konusu edilmiştir.
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değerlerinin Altında Amortisman Ayrılması	2023	Yerine Getirilmedi	Kurum tarafından herhangi bir düzeltici işlem yapılmadığından bulgunun gereği yerine getirilmemiştir. Bu nedenle söz konusu husus Sayıştay Denetim Raporunun "Mali Rapor ve Tabloları Etkileyen Bulgular" bölümünde "Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değerlerinin Altında Amortisman Ayrılması" başlığıyla yeniden bulgu konusu edilmiştir.
Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Yatırım Planı, Yıllık Çalışma Programı ve Uygulama Projeleri Olmadan ve Mevzuatta Belirtilenlerin Dışındaki İşler için Ödenek Aktarılması	2023	Yerine Getirilmedi	Kurum tarafından herhangi bir düzeltici işlem yapılmadığından bulgunun gereği yerine getirilmemiştir. Bu nedenle söz konusu husus Sayıştay Denetim Raporunun "Diğer Bulgular" bölümünde "Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Yatırım Planı, Yıllık Çalışma Programı ve Uygulama Projeleri Olmadan ve Mevzuatta Belirtilenlerin Dışındaki İşler için Ödenek

			Aktarılması" başlığıyla yeniden bulgu konusu edilmiştir.
Taşınır Varlıklar İçin Enflasyon Düzeltmesi Yapılmaması	2023	Yerine Getirilmedi	Kurum tarafından herhangi bir düzeltici işlem yapılmadığından bulgunun gereği yerine getirilmemiştir. Bu nedenle söz konusu husus Sayıştay Denetim Raporunun "Mali Rapor ve Tabloları Etkileyen Bulgular" bölümünde "Enflasyon Düzeltmesi Yapılmaması" başlığıyla yeniden bulgu konusu edilmiştir.
Parasal Limitler Dahilinde Yapılan Mal Alımlarında, Bütçeye Konulan Ödeneğin %10'unun Kamu İhale Kurulunun Uygun Görüşü Alınmadan Aşılması	2023	Yerine Getirilmedi	Kurum tarafından herhangi bir düzeltici işlem yapılmadığından bulgunun gereği yerine getirilmemiştir. Bu nedenle söz konusu husus Sayıştay Denetim Raporunun "Diğer Bulgular" bölümünde "Parasal Limitler Dahilinde Yapılan Harcamalarda Kamu İhale Kurulunun Uygun Görüşü Olmadan Bütçe Ödeneğinin Yüzde On Limitinin Aşılması" başlığıyla yeniden bulgu konusu edilmiştir.
Bazı Merkezi İdare Kuruluşlarının Cari Nitelikli Giderlerinin Özel İdare Tarafından Karşılanması	2023	Yerine Getirilmedi	Kurum tarafından herhangi bir düzeltici işlem yapılmadığından bulgunun gereği yerine getirilmemiştir. Bu nedenle söz konusu husus Sayıştay Denetim Raporunun "Diğer Bulgular" bölümünde "Merkezi İdare Kuruluşlarının Cari Nitelikli Harcamalarının İl Özel İdaresi Tarafından Gerçekleştirilmesi" başlığıyla yeniden bulgu konusu edilmiştir.
Tahsis Edilen Taşınmazların ve Bunlara Ait Birikmiş Amortismanların Net Değer Hesabında İzlenmemesi	2023	Yerine Getirilmedi	Kurum tarafından herhangi bir düzeltici işlem yapılmadığından bulgunun gereği yerine getirilmemiştir. Bu nedenle söz konusu husus Sayıştay Denetim Raporunun "Mali Rapor ve Tabloları Etkileyen Bulgular" bölümünde "Tahsis Edilen Taşınmazlara İlişkin Net Değer Hesabının Hatalı Olması" başlığıyla yeniden bulgu konusu edilmiştir.
Taşınmazların Pazarlık Usulü (51/g) ile Kiraya Verilmesi	2023	Yerine Getirilmedi	Kurum tarafından herhangi bir düzeltici işlem yapılmadığından bulgunun gereği yerine getirilmemiştir. Bu nedenle söz konusu husus Sayıştay Denetim Raporunun "Diğer Bulgular" bölümünde "İl Özel İdaresi Mülkiyetindeki Taşınmazların Pazarlık Usulü ile Kiraya Verilmesi" başlığıyla yeniden bulgu konusu edilmiştir.
Kamu İdaresi Bütçesinden Karşılanan Dağıtım Tesis Giderlerinin Elektrik Dağıtım Şirketinden Talep Edilmemesi ve Devir İşlemlerinin Yapılmaması	2023	Yerine Getirilmedi	Kurum tarafından herhangi bir düzeltici işlem yapılmadığından bulgunun gereği yerine getirilmemiştir. Bu nedenle söz konusu husus Sayıştay Denetim Raporunun "Diğer Bulgular" bölümünde "Kamu İdaresi Bütçesinden Karşılanan Dağıtım Tesis Giderlerinin Elektrik Dağıtım Şirketinden Talep Edilmemesi ve Devir İşlemlerinin Yapılmaması" başlığıyla yeniden bulgu konusu edilmiştir.
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı Alacaklarının Takip Edilmemesi ve Muhasebede İzlenmemesi	2023	Yerine Getirilmedi	Kurum tarafından herhangi bir düzeltici işlem yapılmadığından bulgunun gereği yerine getirilmemiştir. Bu nedenle söz konusu husus Sayıştay Denetim Raporunun "Diğer Bulgular" bölümünde "Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Paylarının Mevzuatına Uygun Olarak Takip ve Tahsil Edilmemesi" başlığıyla yeniden bulgu konusu edilmiştir.

İşçilerin Yıllık İzinlerinin Kanunlara Uygun Kullandırılmaması	2023	Yerine Getirilmedi	Kurum tarafından herhangi bir düzeltici işlem yapılmadığından bulgunun gereği yerine getirilmemiştir. Bu nedenle söz konusu husus Sayıştay Denetim Raporunun "Diğer Bulgular" bölümünde "İşçilerin Birikmiş Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmasına İlişkin Tedbirlerin Alınmaması" başlığıyla yeniden bulgu konusu edilmiştir.